

מדינת ישראל
מנהל התכנון

תמליל

הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז
ישיבת ועדת משנה להתנגדויות

ישיבה מס' 2022051

תאריך הישיבה : יום ראשון, כ"ו חשון תשפ"ג 20.11.2022

הישיבה נערכה באמצעות מערכת היועדות חזותית ZOOM

- "מסמך זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד הפנים".
- "עובדי משרד הפנים אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר - מותרת".
- משרד הפנים וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על - מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו / או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

משתתפים:

חברי ועדה:

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת השר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנתת המחוז
עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית
גב' מיכל לשם, לשכת התכנון
גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון
גב' אורית פיילר, לשכת התכנון
גב' מירב בליימן שבתאי, לשכת התכנון
מר דן קוניאק, לשכת התכנון
מר ליאור רגב, לשכת התכנון
גב' ג'נט סאסי, מזכירת הועדה להתנגדויות

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

סעיף 1 תוכנית - 413-0332312 רג"מ החדשה

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אנחנו בתוכנית 415-0332312 רג"מ החדשה, אנחנו נמצאים כרגע בדיון חוזר שאני אישרתי אותו לאור בקשת רמ"י בקשה מנציג, מי רוצה להציג את הסיבה לדיון החוזר ואת הבקשה לשינוי על תיקון שאתם מבקשים? מישהו מכם ניר?

מר ניר בן סימון, מ"מ נציג רשות מקרקעי ישראל :

בוקר טוב, אני יכול להציג כן את הרקע, ואחר כך אני אשמוח אם האדריכלים או אם לשכת התכנון תציג את התיקונים. אנחנו בעצם ביקשנו דיון חוזר מכיוון שנפלה טעות סופר או זה לא סופר זה טעות חישוב בטבלה מספר 5. במסגרת החלטת התנגדויות נתבקשנו לשנות קומות ושטחים תת קרקעיים, בטעות שונו גם שטחים עיליים שלא היו אמורים להיות מתוקנים או להשתנות במסגרת הטבלה, מה שעשינו זה החזרנו את כול השטחים כפי שעמדו בידי הועדה בדיון הקודם, רק עם התיקונים שהועדה אישרה לנו מבחינת קומות בתת הקרקע ואנחנו מציגים את זה שוב היום את הנתונים הנכונים של טבלה מספר 5, שאר התוכנית לא בוצעו בה שינויים.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אוקיי בבקשה, ארמון אדריכלים,

מר ניר בן סימון, מ"מ נציג רשות מקרקעי ישראל :

כן מיכאל אתה רוצה להציג בקצרה איזה מגרשים ומה התיקונים? מיכאל לא שומעים אותך סליחה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אנחנו לא שומעים אותך, תפתח מצלמה ואנחנו לא שומעים אותך.

אדר' מיכאל יניב, ארמון אדריכלים, עורך התוכנית :

אוקיי אני מצטער פשוט היה לנו פה איזה נתק במצלמה, שומעים אותי?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

כן,

מר ניר בן סימון, מ"מ נציג רשות מקרקעי ישראל :

שומעים אותך ורואים תודה,

אדר' מיכאל יניב, ארמון אדריכלים, עורך התוכנית :

אוקיי אז אני, אם תאפשרו לי רק להעלות מצגת.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אפשרתי לך,

אדר' מיכאל יניב, ארמון אדריכלים, עורך התוכנית :

אוקיי כמו שניר הסביר אנחנו מיכאל יניב, אנחנו למעשה ראינו תוך כדי שהכנו את המסמכים שנפלה טעות באמת בחלק מהמגרשים בחישוב זכויות הבנייה, כמו שמפורט פה ברשימה שאתם רואים לפניכם, מגרש 302 זה המגרש שנמצא פה בחלק המרכזי של התוכנית, אנחנו ביקשנו פה להפחית זכויות כיוון שהזכויות שהיו רשומות בטבלה לא נכנסו בהתאם לזכויות שנתנו, אני תיכף אציג את זה גם בטבלאות במספרים אז תראו את ההבדל. אני רק שוב מראה לכם לאיזה מגרשים אנחנו מתייחסים. זאת אומרת פה ביצענו רק הפחתת זכויות, במגרשים 100 101 זה שני המגרשים שנמצאים בקטע הזה, בצענו גם הפחתת זכויות ועשינו גם שינוי בחלוקה בין שטחים עיקריים לשטחי שירות. נתנו 85% שטח עיקרי ו 15% שטחי שירות, כי אנחנו יודעים שהם במהלך בקשה להיתר ניתן לבקש הקלות בשטחי שירות. לכן אנחנו העדפנו להגדיל כדי באמת למצות פה את הזכויות להגדיל את שטח העיקרי. מגרש 102 103 104 באזור הזה אותו דבר, ביצענו הפחתת זכויות

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

ושינינו חלוקה בין שטח עיקרי לשטח שירות. מגרשים 107 עד 123 זה קבוצת מגרשים שנמצאים פה, אותו דבר, הפחתת זכויות ושינוי בחלוקה של השטחים. מגרש 200, 201 שנמצא בחלק הזה, ביקשנו פה תוספת של שתי קומות בכל מגרש וללא שינוי בשטחים רק תוספת קומות ובשאר המגרשים זה המגרשים שנמצאים פה 203 עד 221, כנ"ל ביקשנו תוספת של שתי קומות בלבד. אלה השינויים בעצם שאנחנו -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אתה יכול להראות בבקשה לנו את זה את הטבלה המתוקנת?

אד'ר' מיכאל יניב, ארמון אדריכלים, עורך התוכנית:

כן, אם אנחנו מתחילים בטבלה, במגרשים 100 ו 101 אנחנו רואים שבטבלה שהופקדה שטח המגרש פה הוא 4049 מטר מרובע הוקצאו 10,070 שטח עיקרי, 3644 שירות, ועוד שטח למרתף אבל החישוב פה הוא לא - לכן הכמות מטרים האלה לא נכנסת ב 460% ולא נכנסים לא נכנס בתכנית של חמישים אחוז. לכן בגרסה המתוקנת אנחנו קיבלנו כמובן זה הייתה עוד החלטת ועדת ההתנגדויות הקודמת, להגדיל את שטחי התכנית לשבעים אחוז, מכיוון שכל החניות הם היום תת קרקעיות, אין יותר חניות עיליות, לכן ביקשנו להגדיל את התכנית ל 70% פלוס להוסיף עוד קומת מרתף חנייה להפוך את זה מאחד לשתיים ואחוזי בנייה נשארו אותו דבר, 460% אבל כדי למצות את האחוזים אנחנו נאלצנו להקטין פה ל 9637 שטח עיקרי במקום 10,000 ול 1701 במקום 3644 כשהחלוקה פה היא 85% שטח עיקרי, 15% שירות ושטח המרתף הוכפל בגלל שהוספנו קומה. בסך הכול כולל שטחי המסחר שיש למגרש הזה, אנחנו נשארו באותם אחוזי בנייה של 460%.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אוקיי, תודה רבה לך,

אד'ר' מיכאל יניב, ארמון אדריכלים, עורך התוכנית:

זה העיקרון לגבי מגרשים 100 ו- 101, אותו דבר גם במגרשים 102 ו 104, גם כן אנחנו התאמנו את זה 70% תכנית, שני מרתפים וגם פה נאלצנו לעשות את ההתאמות של שטח עיקרי ושטח שירות על מנת לעמוד באחוזי הבנייה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אוקיי תודה, יש למישהו יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו בנושא?

מר ניר בן סימון, מ"מ נציג רשות מקרקעי ישראל:

אני מיכה, אני רוצה רק לחדד דבר אחד, מה שעשינו בעצם זה הפחתנו זכויות עיקריות מהזכויות שהוצגו בפני הועדה השגויות, ותיקנו את שאר הנושאים כמו הוספת קומת מרתף ושינוי תכנית בהתאם להחלטת ועדת התנגדויות. זה בעצם מהות התיקונים.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

זה הבנו, טוב יש למישהו עוד מישהו רוצה לומר בנושא? אם לא אז אנחנו ניפרד מכם לשלום ואנחנו -

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:

אולי אני אחדד בכל זאת כי -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

כן אתה רוצה לחדד, כן, בסדר,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:

אני קצת אחדד כמה דברים ש-

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

בבקשה,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:

יש החלטות, יהודית שמידט לשכת התכנון, יש החלטות שהתקבלו כבר בדיון הקודם, כול הנושא של הגדלת תכנית בחלק מהמגרשים ותוספת קומה בתת הקרקע. זה כבר זכויות שניתנו במסגרת הדיון הקודם בוועדת התנגדויות. השינויים העיקריים בתוכנית הזאת המגרשים שגובלים במושב אחיסמך שם בעצם הפחתנו מעט את הזכויות איפה שלא ניתן היה לממש את הזכויות בפועל, אבל לא שינינו שום דבר בנושא של קומות ורק שינינו שם כמו שאמרתי את החלוקה גם הפחתנו שם זכויות וגם החלוקה בין שטחי השירות ושטח עיקרי שעמד על 75 / 25 ועכשיו 85 / 15. מגרשים 302 אנחנו לא נוגעים בהם, זה נשאר ללא שינוי.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:

הוא הציג פה,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:

הוא הציג אבל זה לא, ומה שבעצם התוכנית אפשרה זה לעלות במרכז התוכנית בשתי קומות משש קומות עלינו לשמונה קומות על מנת שההפחתה תהיה פחות גדולה ממה שנדרש, אחרת היינו צריכים הפחתת זכויות הרבה יותר גדולה. אז אפשרנו הדיון היום מאפשר לעלות בשתי קומות בשטחים של תעסוקה ומסחר במרכז התוכנית, לא בין שטחים שגובלים ברכבת או בשטחים שגובלים במושב. ובעצם שינינו במגרשים של תעשייה ומשרדים את החלוקה של ה- הפחתנו שם קצת שטחים ואת החלוקה של שטחי שירות ועיקרי. החלוקה ביניהם, זה מה שהתוכנית עושה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אוקיי תודה על ההבהרה. אז אם כך אנחנו נתכנס לדיון פנימי, אני מבקש מכל מי שלא שייך לצאת החוצה.

מר ניר בן סימון, מ"מ נציג רשות מקרקעי ישראל:

תודה רבה, שבוע טוב,

דיון פנימי

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

ניצן התוכנית הזאת היא בעצם כבר אחרי החלטה -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

תוקף,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

למתן תוקף, זאת אומרת אנחנו עכשיו מקבלים, מהות ההחלטה היא כרגע תיקון החלטה שלנו למתן תוקף.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

נכון,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אוקיי ורק תסביר לנו לחברי הועדה מדוע לדעתך זה לא דורש 106 ב'?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

טוב בוא נראה את המקטע, שימו לב שבמרכז התוכנית מרכז התוכנית אתם מוצאים עלייה בגובה של שתי קומות על מנת למצות את הזכויות שלא היו ניתנות לניצול זו הסיבה שבגללה זה חזר.

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:

זה צמוד דופן למושב,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לא, זה לא צמוד דופן, יש מרחק של יותר מחצי קילומטר, נכון? יש מרחק של יותר מחצי קילומטר -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
באמת תראי לנו את התשריט כדי -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
שאלה אם העלייה במספר קומות -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
רגע, לאט לאט קודם כול בוא רגע נראה ונבין נבין את העניין האם זה דורש או לא דורש 106 ב', האם התוספת קומות היא עלולה לפגוע במישהו, בסדר? זה מה שאנחנו חייבים כרגע לבחון אותה.

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
זה מתוך מצגת העלית ולא מהמערכת? לא משנה, זה לא כזה משנה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
תרשמי לי רגע, רגע, תסמנו לי בבקשה איפה אתם עולים בגובה.

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
רק במרכז,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
רק במרכז,

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
איפה מושב אחיסמך?

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
פה,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
הפרטים שלו זה כול זה החלקות.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
זה חלקות, כן,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
המגורים פה, המגורים באזור הזה.

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
250,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
500 מטר ...

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
בין המגורים לבין ...

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
זה מעל 500 מטר זה לא - יש הרבה קומות באזור תעסוקה אז ...

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:

זה ממש לא מפריע להם כול השטח בבעלות רמ"י, זה -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לבצע את התיקונים ...

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
יש לי שאלה,

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
זה לא בתעשייה,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
רק שאלה,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
בתעסוקה ...

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
האם הזכויות תואמות לפי הייעודים של תעשייה,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
בתעשייה רק הפחתנו, הפחתנו ושינינו מ 75 ל 25, ל- 85 / 15,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
ואיך זה תואם את השימושים -

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
למרות שלא רצינו לעלות, כי דווקא בסיכום עם רמ"י אמרנו אם זה מעל ארבע קומות זה כבר לא תעשייה זה כבר -

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
זה כבר ...

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
אז אמרנו תעשייה ותעשייה, נשמור על -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
שזה יתאים לשימוש שרוצים לעשות.

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
נכון,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
ופה זה דרך של שטח של מאתיים מטר בכל מגרש,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
יש שם גם -

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
לא שם לא נגענו,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
שם לא נגענו,

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
בזה לא, במגרשים האלה לא נגענו,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
לא נגעתם,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
זה לא בתעשייה,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
במתקנים הנדסיים,

גב' יהודית שמידט, לשכת התכנון:
במתקנים הנדסיים,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
בסדר גמור,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אוקיי בסדר, בוא נחכה רגע לניצן, אז אם ככה הגענו למסקנה שלאור המרחק בין המבנים של המושב לבין המגרשים שלא עולים לגובה אין במקרה הזה צורך בפרסום של 106 ב', כיוון שאין מישהו שעלול להיפגש כתוצאה מהשינוי. נכון כאן?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
כן, כן,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
קיים מרחק,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אוקיי בסדר גמור, אוקיי אז בואו תקריאו אז אם כך ההמלצה שלנו לאשר את השינוי ללא צורך בפרסום לפי סעיף 106 ב', תקריאו -

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
לאחר שהוצגה הבקשה של רמ"י לתיקון טבלה 5 לתוכנית מחליטה הועדה לאשר את טבלת הצרכים המעודכנת על מנת שניתן יהיה -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
כפי שהוצגה בדיון, כפי שהוצגה בדיון אוקיי,

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
על מנת שניתן יהיה לממש את הזכויות בתוכנית כמפורט להלן. הפחתת זכויות בנייה במגרשים 302, 100, 104,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
לא, לא אז בוא נהיה מדויקים, איך הטבלה,

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות:
אפשר אולי להעלות את התשריט שנראה,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:

100 עד 104 ואז 107 עד 123, תוספת שתי קומות במגרשים 200, 201, 203 עד 221 ללא שינוי בשטחי הבנייה ... התוכנית הופקדה, שינוי בחלוקה בין שטח עיקרי לשירות מעל לקרקע ל 85% שטח עיקרי ו 15% שטח שירות. במקום 75 ו- 25 בהתאמה, ובמגרשים 102 עד 104, 107 עד 123 ו 100 עד 101. הועדה בחנה אם השינויים דורשים הליך פרסום לפי סעיף 106 ב', הועדה סבורה כי הפחתת הזכויות לכשעצמה אינה דורשת פרסום ואילו עליה בשתי קומות במרכז התוכנית אין בה כדי לפגוע במי שהיה רשאי להגיש התנגדות לתוכנית, נוכח המרחק של אותם מגרשים שימושים אחרים שאינם גובלים בתחום התוכנית.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
בתחום, תסתכלי יש שם, בתחום התוכנית,

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
ראיתי,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אוקיי בסדר? אז אם כך אנחנו - יש פה חסר לנו פה הדיוק, לפיכך אנחנו מחליטים לתקן -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
כפי שקבוע בהחלטה ולתת תוקף לתוכנית.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אוקיי לתקן את החלטת ההפקדה.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לא, את ההחלטה לתוקף,

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
את ההחלטה לתוקף,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
ובכך יוחלט לתקן למתן תוקף מיום -

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
זה האמת לא כול כך לתקן את ההחלטה זה לתקן את טבלה 5.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
זה לא חשוב אבל -

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות:
כאילו זה חלק ממנה לא? זה חלק מהמסמכים.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
חלק מה-

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לעדכן את ההחלטה לתוקף על ידי תיקון טבלה 5 כפי שהוצג בדיון ולתת תוקף לתוכנית. בסדר?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אוקיי תודה רבה,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' מיכל לשם, לשכת התכנון:
תודה רבה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

הדיון הבא שלנו בעשר וחצי. איכשהו יעל משהו פה לא ברור לי בלוחות הזמנים, אנחנו תשע עשר אחר כך יש לנו האתרוג מאחת עשרה עד אחת וחצי, מה זה? שעתיים וחצי, דיון, לא זוכר שיצרנו פה משהו,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
אני לא עברתי על הסדר יום,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

השעות פה בזבזניות, צריך לסכם גם את העניין הזה, איכשהו לפעמים, אנחנו מבזבזים פה המון שעות. אני לא זוכר שמשו יוצא החוצה, אבל אני לא זוכר שיוצא - אנחנו צריכים לראות לשבת יותר.

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:

יש לנו דיון שהוא פנימי בהמשך או שרק עם רמ"י ואנחנו יכולים להגיד להם לעלות עכשיו.

סעיף 2 תוכנית הר / 600 / 3 / שכונת מגורים הכוללת 583 יח"ד במרכז הוד השרון

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אני מבקש מכולם לפתוח מצלמות, סיוון קורן, צבי שוב, ערן בן עזר, מי פה מציג? מי כאן צבי שוב,

מר צבי שוב

צבי שוב איילת סרור,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

סיוון קורן מי זה? מאצלם, אוקיי טוב, רבותיי אנחנו בדיון תוכנית - בוקר טוב לכולם, אנחנו בדיון בתוכנית הר / 600 / 5 / 3 ביטול תנאי,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

ביטול תנאים לתוכנית.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

ביטול תנאים לתוכנית אני מזכיר אנחנו דנים על ביטול - ביטול סעיף 13.3.4 סעיף קטן 2 בתוכנית, שהתנאי קובע כי תנאי להיתר בנייה במגרש חדש לפי תוכנית יהווה סדר (לא ברור) אשר מקבלי התמורה באותו מגרש בהתאם לחלוקה חדשה, (גם אם מבנים בעלי התמורה הם במגרש אחר) זה הסעיף, הייתה החלטה של הועדה הזו היא החליטה באופן עקרוני היא מסכימה לביטול התנאי, בוצע פרסום כפי שהחוק קובע, האם אני מבין שהתקבלה התנגדות אחת לפרסום, של מי ההתנגדות?

מר דן קוניאק, לשכת התכנון:

נמצוב ריטה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

גברת נמצוב ריטה, הגישה התנגדות, האם הגברת נמצוב ריטה נמצאת? היא נמצאת? היא לא נמצאת אוקיי, כיוון שהיא לא נמצאת אנחנו נקריא את ההתנגדות שלה, בבקשה מי מוכן להקריא את ההתנגדות, אורית?

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:

מירב יש לך את זה?

גב' מירב בליימן שבתאי, לשכת התכנון:

אורית זה במצגת אורית, ההתנגדות במצגת.

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:

איפה ההתנגדות?

גב' מירב בליימן שבתאי, לשכת התכנון:

השקפים האחרונים של המצגת אורית.

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:

טופס ההתנגדות זה מה שהיא עשתה?

גב' מירב בליימן שבתאי, לשכת התכנון:

כן,

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:

אז מה שהיא כותבת כאן, לא מירב אין לי את זה.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' מירב בליימן שבתאי, לשכת התכנון:
אז אני אקריא אין בעיה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
בבקשה,

גב' מירב בליימן שבתאי, לשכת התכנון:

אז היא מילאה בעצם טופס אינטרנטי של ההתנגדות והיא כותבת האזור בו מתוכננת הקמה של בנייני מגורים הינו אזור חסר תשתיות נוחות, ישנם פקקי תנועה בשעות העומס. רגע ותוספת כזאת תפגע משמעותית בחיי היום של התושבים, כמו כן ישנם עומסים אדירים השנה בגני הילדים ותוספת גדולה כול כך של דיירים וילדים מצריכה מענה שאין בשכונה. גני העירייה מלאים עד אפס מקום וכולם משויכים לבית ספר רעות. לא ניכר שיש שום מחשבה לעתיד ורווחת ילדינו. באזור יש גינת כלבים אחת וגן שעשועים אחד לילדים ולכן תוספת כזו משמעותית שוב תגדיל עומס רב על מתקנים לילדינו, זהו, זו ההתנגדות.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אוקיי תודה רבה, יש למישהו משהו להגיד, משהו להתייחס? אין חובה. הועדה המקומית רוצים אתם רוצים לומר, מי נמצא כאן מטעם הועדה המקומית?

אדר' יואב רובישה, אדריכל העיר הוד השרון:

מטעם הועדה נמצאת עורך דין אווה הלוי, משנה ליועמ"ש לתכנון ובנייה, ורד אליקים פרידמן מנהלת מחלקת תכנון ואני אדריכל העירייה יואב רובישה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אוקיי יש לכם -

אדר' יואב רובישה, אדריכל העיר הוד השרון:

וברק לוי סגן מנהל העיר, אני רואה שהוא הצטרף.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

יש לכם משהו לומר בנושא?

אדר' יואב רובישה, אדריכל העיר הוד השרון:

כן, ההתנגדות לא עוסקת במהות של שינוי השלבויות אלא התנגדות כללית אולי לתוכנית עצמה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אני מדייק אין פה שינוי שלבויות, יש כאן ביטול תנאי, אתם תומכים בביטול התנאי אני מבין.

אדר' יואב רובישה, אדריכל העיר הוד השרון:

כן,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אתה מוכן רק להתייחס אולי קצת להרחיב בנושא של שטחי הציבור? הרי במקום שבו נמצאים אותם מבנים שמיועדים להריסה, אמורים לפי הבנתנו להיות מבני ציבור, אתם מוכנים בבקשה רק להתייחס לכמות מבני הציבור שקיימים היום במתחם ללא אותם מבנים שאמורים לקום חרף המבנים שאמורים להיהרס?

אדר' יואב רובישה, אדריכל העיר הוד השרון:

מבחינת שטחי הציבור יש שמה שב"צ אחד גדול של כעשרה דונם, אנחנו כבר התחלנו לבנות בחלק הצפוני שלו שהוא פנוי, עשינו שמה מבנים זמניים לבית ספר אנתרופוסופי שנמצא בסמיכות. ובעתיד אמור לקום שמה מבנה של בית ספר יסודי של 24 כיתות. יש עוד שטח חום קטן שנמצא מעבר לשני של הרחוב שמיועד לגני ילדים, שצ"פים ברור מה תפקידם, והם חלק מרצף של שצ"פים שנמצא מהחלק הצפוני של התוכנית מרחוב הנשיאים כלפי העורף הקיים של המתחם הזה. ככל שאני זוכר זה נופל בעיקר על שצ"פים וזה לא שאנחנו מוותרים על השצ"פ אלא פשוט הוא לא יהיה תנאי למימוש ולהחזיק בעם את היזמים של שלושת

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

החלקות שצוינו שבי בידי אנשים שפולשים, זה לא שטח שהם יכולים לפנות, הנושא הזה נמצא בטיפול של מחלקת האכיפה הארצית.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

יואב אני אתרגם לעברית את מה שאתה אומר, אתה אומר אם אני מבין נכון שיש מספיק שצפים ומבני ציבור בתוכנית לבנייה של התוכנית גם בלי מה שמתוכנן על השטח שמיועד להריסה, למרות שכמובן אתם לא מותרים כי גם זה יהיה, זה מה שאתה אומר בעצם, נכון?

אדר' יואב רובינזה, אדריכל העיר הוד השרון :

נכון, כן,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

יופי, תודה רבה, יש לעוד משהו מה להגיד משהו? טוב אז תודה רבה אנחנו נתכנס לדיון פנימי אנחנו מודים לכולם, תצאו בבקשה.

אדר' יואב רובינזה, אדריכל העיר הוד השרון :

תודה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

שאול נא לצאת.

דובר :

אני שומע אתכם אומרים שאנחנו לא רוצים לצאת, פשוט להבנתנו אנחנו אתם הולכים לדון במקרה שלנו.

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :

אנחנו בדיון פנימי עכשיו לכן -

דובר :

אז מה לעשות, לצאת?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

כן, לצאת ולהיכנס עוד פעם.

דובר :

אוקיי תודה,

דיון פנימי

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

מה לעשות ששואלים את מהנדס העיר שאלה רק את העיקר הוא לא אומר בסוף.

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון :

כן זה מעניין היה, היית מצפה -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

הכותרת למעלה היא לא ביטול שלביות אלא ביטול תנאי, שימי לב למעלה, תוכנית כותבים ביטול שלביות אבל הדגיש ניצן שלא מדובר בביטול שלביות אלא מדובר בביטול תנאי, שאלה שני אנחנו נכנסים לשני סעיפים אחרים בחוק. אוקיי? טוב אנחנו אם ככה אנחנו מחליטים לאשר את ביטול התנאי נכון?

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
כן,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
מי מקריא את ההחלטה?

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:

אני, המלצת החלטה- לאחר שהוקרא ההתנגדות, התנגדות המתנגדת ונשמע מול דברי נציגי הועדה המקומית מחליטה הועדה לדחות את ההתנגדות. טענת המתנגדת היא לדחות את התוכנית המאושרת ולא לביטול התנאים שפורסמו לציבור בהתאם לסעיף 145 ג 1 לחוק. בנושא התחבורה והתשתיות הציבוריות להלן מתייחסת המתנגדת ניתן מענה במסגרת התוכנית המאושרת. ביטול התנאי נוגע להמשך פינוי פולשים בלבד, כאשר הועדה החליטה על ביטולו בכפוף ל... הפרסום לאחר שקיבלה ... לגבי הליכה אכיפה ולאחר שהוצג בפניה מצאי השטחים הציבוריים באזור, אשר יכול לתמוך בתוספת הבנייה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אוקיי,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אפשר רק לומר להחלטה שהמהנדס שוב הציג שיש שב"צ גדול של עשרה דונם, הם כבר הולכים על פיתוחו.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אז זה נאמר,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
כן, כן, לא רק - שגם יש שב"פים,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
בסדר (לא ברור)

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:

אשר הועדה החליטה על ביטולו לאחר שקיבלה סקירה לגבי הליכי אכיפה ולאחר שהוצגו בפניה מתקני השפכים הציבוריים באזור, אשר יכול לתמוך בתוספת הבנייה המבוקשת. בנסיבות אלה ההתנגדות נדחת וביטול התנאי כפי שפורטה מאושר. הועדה המחוזית החליטה לפרסם את ביטול השלבויות לאחר - אה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
בסדר גמור, אוקיי טוב, תודה רבה,

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
תודה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
הדיון הבא שלנו -

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
עכשיו בית דגן האתר,וג,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
זה בשעה אחת עשרה,

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
זה בדיוק עכשיו,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

הפסקה

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

בוקר טוב לכולם, אנחנו מבקשים מכולם לפתוח מצלמות. תמנע, עדי גלעד, אורנה נא לפתוח מצלמות. טוב, בוקר טוב לכולם, אנחנו בהמשך דיון בתוכנית 455-0812289 אנחנו למעשה בהמשך שמיעת התנגדויות, אם אני מבין נכון מה שבדיון הקודם אני לא ישתתף, אני מבין שאנחנו רויטל קסטרו ביקשה להשלים את הטיעון או שהיא מוותרת, רויטל את איתנו, תפתחי בבקשה מצלמה. איפה רויטל? רויטל, את ללא מצלמה אולי גם לא שומעת אותנו. תתקשרו אליה, אם לא אנחנו נעבור לשמוע את ההתנגדות ונחזור לרויטל, אבל בוא נעשה ניסיון נוסף לשמוע אותה.

גב' אורית פילר, לשכת התכנון :

את לא שומעת אותנו?

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק :

כן עכשיו אני שומעת סליחה, אבל למה לא רואים אותי, אני יודעת למה לא. הנה עכשיו גם רואים אותי, היי שלום מה נשמע לכולם.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

שלום רויטל אנחנו מבינים שרצית להשלים את הטיעון שלך מהישיבה הקודמת? אלא אם כן -

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק :

האמת היא שאני לא הייתי בישיבה הקודמת כי הייתי בחו"ל וההתנגדות שלי אני מקווה שנאמרה על ידי המועצה. אני מאמינה שכן, זאת הייתה התנגדות משותפת שלנו, אני לא חושבת שיש לי מה להוסיף גם כתוב הכול. תודה רבה בכל אופן.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אוקיי בסדר גמור אז אם כך אנחנו נשמע, מי נמצא כאן מטעם העוף המעולה?

מר קובי חושן, בשם חב' "העוף המעולה" :

בוקר טוב, קובי חושן ותמיר רגר,

עו"ד צבי שוב, בשם חב' "העוף המעולה" :

עורך דין צבי שוב, עורכת דין איילת צור, שאול רוזנברג,

שמאי בשם חב' "העוף המעולה" :

...שמאי מקרקעין ואיתי גם ברוך קפילוטו שמאי במשרדי.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אני מבקש רגע לברר מטעמים של ניגוד עניינים, תמיר וגר איך אתה קשור לנושא?

מר תמיר וגר, בשם חב' "העוף המעולה" :

אני אבא שלי הוא בעל מניות ב"העוף המעולה".

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אוקיי,

מר תמיר וגר, בשם חב' "העוף המעולה" :

ואני בצורה כזו או אחרת עובד שם.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אתה עובד שם, דקה אני רוצה דקה של הפסקה לראות מתי פעם אחרונה...

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' ג'נט סאסי, מזכירת הועדה להתנגדויות:
יוצאים לשתי דקות הפסקה.

הפסקה

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

חזרנו חזרה לדיון, אני מבקש רגע לעשות גילוי נאות. תמיר וגר, שאני מבין אבא שלו הוא הבעלים אחד הבעלים של ה"עוף המעולה" הוא עבד מולי בתקופה שהייתי עורך דין עצמאי בשל היותו יועץ משפטי עובד במחלקה משפטית של חברה אחרת שהיא לא קשורה לדיון כאן, רק אני מכיר אותו באופן אישי מהעובדה שהוא היה פעם יועץ משפטי או שהוא עבד בזמנו כיועץ משפטי בחברה שאני ייצגתי, והסכם ניגוד העניינים שלי הוא מול החברה ולא מול עובד של החברה ולכן אין כאן לעניות דעתי וגם לפי היועץ המשפטי של הועדה המחוזית אין כאן ניגוד עניינים, רק עשיתי גילוי נאות אני מתנצל על השהייה שזה גרם. אנחנו יכולים אם כך להמשיך בדיון, כן בבקשה, אז מי פה מציג את ההתנגדות של העוף המעולה? תמיר אתה מייצג אותו?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לא צבי שוב,

מר תמיר וגר, בשם חב' "העוף המעולה":
לא, לא, צביקה שוב הוא -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
עוד יותר טוב, אוקיי כן מר שוב,

עו"ד צבי שוב, בשם חב' "העוף המעולה":
אנחנו נוכל את ההתנגדות -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אם אתה רוצה לשתף אתה יכול לשתף.

עו"ד צבי שוב, בשם חב' "העוף המעולה":
כן פשוט עשינו את זה בצורה של מצגת לאותה התנגדות ופשוט בשביל הנוחות אלו הדברים נוספים באותו אין פה מסמכים נוספים. רואים?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
רואים כן,

עו"ד צבי שוב, בשם חב' "העוף המעולה":
טוב, בוקר טוב בהנחה ורואים, אז אנחנו רואים פה את עיקרי ההתנגדות, אנחנו מייצגים את ה"עוף המעולה", ה"עוף המעולה" היא החוכרת לדורות תיכף אני אתייחס להיקף החכירה.

דוברת
המצגת לא עוברת אנחנו עדיין בדף הפתיחה.

עו"ד צבי שוב, בשם חב' "העוף המעולה":

מיד אנחנו נסדר את זה. רואים? בסדר תודה. עיקרי ההתנגדות שאנחנו ביקשנו בהתנגדות, אחד, זה הטענה שלנו שהתוכנית הזו היא תוכנית שצריכה להיות תוכנית איחוד וחלוקה, ולכן הצענו אפשרות ראשונה שכנראה לא תהיה לפחות לפי המעגלים שהיו לנו וטבלאות לאיחוד וחלוקה בהסכמה, לחלוטין למנות שמאי לתוכנית ועריכת טבלאות איזון וחלוקה שלא בהסכמה, ולכל הפחות תוכנית עתידית לאיחוד וחלוקה. נקודה נוספת שהתייחסנו אליה התוכנית לא מתייחסת בצורה טובה ומפורטת לגבי נושא הפעילות של העסק שנמצא שם במקום. אנחנו מדברים על ייעוד תעשייתי ושימוש תעשייתי ומאחר ויש תקופות ארוכות שיחולו בעקבות המשך התוכנית הזאת ... מחר בבוקר, הסימון כרגע הוא סימון בעיתי שעלול לדרוש סילוק המפעל כבר עכשיו. לכן אנחנו צריכים פתרון לתקופת הביניים.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
רואים,

עו"ד צבי שוב, בשם חב' "העוף המעולה":

אוקיי בסדר גמור, למעשה אנחנו מדברים על שלוש חלקות על חכירה בתוך שלוש חלקות, חכירה לדורות חלקות 8 ו 13 שם נמצא למעשה ייעוד תעשייתי, חלקה 35 ששמה יש מעין מכון טיהור שפכים שמשרת את המפעל הקיים, החכירה לדורות יש לנו אישורי זכויות עדכניים צרפנו אותם להתנגדות. חכירה אפילו לא חכירה רגילה, אנחנו מדברים על תקופות של חכירה במקור ל 99 שנה, אני מדבר כרגע על המפעל התעשייתי עם אופציה להארכת תקופות נוספות. אנחנו עמוק בתוך התקופה יש לנו עדיין תקופה מאוד ארוכה של חכירה בשתי האופציות. בכל מקרה אנחנו בחכירה לדורות, זאת אומרת 99 פלוס אופציה להארכה ובשני יש לנו קצת פחות אבל גם 49 שנה במכון השפכים אנחנו מדברים על חכירה לדורות לכל דבר. הקרקע בתוך המתחם סומנה אומנם בסימון תעשייתי, אבל לא סימנה איחוד וחלוקה, תב"ע נקודתית ממ 1288 / שינתה את הייעוד של החלקות לתעשייה בהמשך לחכירה שהתחילה קודם. בעקבות התוכנית הזאת או למעשה עוד לפני המועצה הייתה הבעלים המקורי של הקרקע והיא מכרה אותם לבעלים שהתנגד למעשה ... לא שומע... כן, עכשיו אנחנו למעשה כבר הגשנו התנגדות אחת לתוכנית מתאר כוללת שבינתיים אושרה, התוכנית הזאת שאנחנו נמצאים בה היום כידוע היא המשך לתוכנית הכוללת, אנחנו מדברים בעיקר על מתחמים A 9 ו- B 9, רואים פה את סימון המבנים הקיימים בתוך השטח על גבי התוכנית הכוללת. במסגרת ההתנגדות התייחסנו לגבי נושא של איחוד וחלוקה ולמעשה שלחנו אותנו לתוכנית המפורטת שבה אנחנו נמצאים היום להעלות את הטענה הזאת. וגם דיברו על תתווסף הערה, אמרו תתווסף הערה שתוכנית מפורטת תבחן את המשך הפעילות עד למימוש ייעודים בהתאם לתוכנית הכוללת זאת אומרת שזה בעצם גם מה שאנחנו מבקשים היום. אנחנו רואים פה את התוכנית ורואים את החלקות ואת הזכויות חכירה לדורות, את המבנים שנמצאים על גבי השטח ממש ומסומנים להריסה בצהוב במיקום של מבנים.

גם נספח הבינוי שרואים פה, אנחנו מדברים על החלקות שלנו למעשה על הזכויות שלנו זכויות החכירה לדורות שנמצאות בשטח, וחלקה 35 שנמצאת קצת צפונה למעלה בתוך התוכנית. לא צריך לצטט את החוק אבל מה הרעיון. אנחנו מדברים על בעלים או חוכרים לדורות שצריכים להיות בעלי זכויות ובמקרה כזה צריכים לעשות תוכנית של איחוד וחלוקה. חוק התכנון והבנייה כתבנו בהתנגדות מדבר בעלים לרבות חוכרים לדורות, חוכר לדורות 125 שנה, 259 ד 1 אומר חכירה לדורות לרבות חכירה שלא נרשמה ברישום, אנחנו בשלב שבו יש לנו חכירה לדורות, יש לנו הערות אזהרה, אין לנו עדיין רישום, יש לנו בעניין הזה טענות לעניין נגישות... שלא ביצעה את הרישום אבל זה לא רלבנטי לצורך העניין שלנו פה כי בפועל ההגדרה של החוק מדברת גם על חכירה לדורות שלא נרשמה ברישום שלא נגמרה ברישום אין לנו שמץ של ספק שבמקרה הספציפי שלנו אנחנו מדברים על חכירה לדורות. אני מדבר על מאה שנה ואני מדבר על אופציות נוספות לייעוד תעשייתי. אנחנו לא מדברים על חוזה חקלאי אנחנו מדברים על עסקים אנחנו מדברים על תשלום דרך אגב החכירה וגם אופציה מדברים מתוך חוזה החכירה על העובדה שכל התמורה שולמה מראש. זאת אומרת בתוך שנה שנתיים ראשונות החוכר אז בזמנו זה הייתה מועצה אחר כך הבעלים הפרטי שילם את כול התמורה בגין החכירה אנחנו למעשה נמצאים הרבה מעל חכירה מהוונת, כול התמורה למעשה שולמה ובנוסף יש לנו אופציות ארוכות לגבי שני ההסכמים. לכן אין ספק שאנחנו צריכים להיות פה בהליך של איחוד וחלוקה.

לגבי הנקודה השנייה שביקשנו, רשימת תנאים שהיא לפניכם בתוך התוכנית, אנחנו מדברים פה על תקופה שברור שלא תהיה בנייה בתקופה הקרובה ולכן אין סיבה לסמן להריסה כבר היום ולא להכניס סעיף שיאפשר את המשך קיום העסק החי כבר היום שבפועל גם אמרנו שצריך לעשות איחוד וחלוקה אבל בוודאי שיש לנו פה עוד שורה של מטלות שיצטרכו להתממש במסגרת השנים הקרובות.

לפני שאני מעביר לשאול רוזנברג אם יש משהו שאתה רוצה להוסיף או הלקוחות אולי יש להם מה להגיד. בגדול מה שאנחנו טוענים ואמרנו את זה, אנחנו למעשה אי אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו באנו בידיים לא נקיות. אנחנו ברגע שראינו את ההחלטה להפקדת התוכנית כבר שלחנו מכתב צרפנו אותו להתנגדות שלחנו מכתב למשרד הבינוי והשיכון ושלחנו מכתב למנהל ואמרנו לרשות מקרקעי ישראל ואמרנו להם שימו לב שיש לנו זכויות בשטח, שימו לב שאנחנו חוכרים לדורות, שימו לב שהתוכנית שלכם היא לא רשומה כתוכנית איחוד וחלוקה למרות שהיא צריכה להיות איחוד וחלוקה, אנחנו צריכים לשתף פה את החוכרים. קיבלנו תשובה שלא נתנה תשובה משפטית לנקודה שלנו, אמרה לנו תבואו אלינו בסוף היום, אחרי שהתוכנית הזאת תאושר אבל זה לא מסתדר במסגרת החוק ובמסגרת הפסיקה ולא רק זה, גם אמיתית זה לא פתיר. זאת

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

אומרת יש פה אין ספק שיש פה חלקות מקור ויש פה מגרשי תמורה שנוצרים. יש לנו הערות אזהרה לתוך ... רישום התוכנית הוביל לתוצאה שהערות האזהרה האלה ימשכו אם אתה לא מגדיר בטבלה אילו מגרשים מקבלים אילו חלקות, אז כול החלקות יבואו לכל המגרשים זאת אומרת הערות אזהרה יהיו על כול המגרשים ו -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

עורך דין שוב, הטענה מובנת, אין שום להרחיב יותר, אתה באמת הבאת את הטענה בצורה מאוד ברורה, שאול יש לך להוסיף משהו?

עו"ד צבי שוב, בשם חב' "העוף המעולה":

משפט אחרון אנחנו כמובן לא מתנגדים לתוכנית, אנחנו מברכים על התוכנית אנחנו לא התנגדנו גם לתוכנית הכוללת רק אנחנו אומרים זה לא תקין שמגיע בוא נגיד שאנחנו נמצאים פה חמישים שנה, כשמגיע הבנייה אז אומרים לנו להתעלם ... מחר בבוקר.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

עורך דין שאול יש לך משהו להוסיף?

עו"ד שאול רוזנברג, בשם חב' "העוף המעולה":

אני רוצה - אני חושב שעורך דין שוב אמר את עיקרי הדבר, אני רוצה להתייחס דווקא לפני האיחוד וחלוקה לסוגיה הזאת באמת של הייעוד העתידי של הקרקע שהיא פתאום עוברת מאזור תעשייה לאזור מגורים. בהוראות התוכנית סעיף ההוראות בסעיף 6.11.13 להוראות התוכנית כתוב - תנאי להיתר בנייה הריסת המבנים הקיימים בשטח התוכנית פרט לתאי שטח 601 או 604, אלה שני תאי שטח שנמצאים על כביש 44 ממערב קרוב לכביש 44. אם שני - אם המבנים לשני המגרשים האלה שאנחנו לא, אני יש לי ספק רב באיזה מידה יש להם או אין להם היתרי בנייה, הם מוחרגים מהוראות ההריסה, למה אנחנו לא מוחרגים מהוראות ההריסה. אותו דבר לגבי הוראות לגבי שימוש הביניים בסעיפים 4.8 שגם שם מדובר שבאותם מגרשים תאפשר התוכנית שימוש ביניים, אני חושב שאין שום סיבה שזה לא יקרה אצלנו וזאת בעצם הכוונה העיקרית.

עכשיו לגבי איחוד וחלוקה, אני לא רוצה להיכנס לעניין הבעלויות כול הנושא הזה הקנייני עורך דין שוב פרט אותו בצורה טובה. אלא מה, צריך להביא פה בחשבון שבעצם זאת מה שיש לנו כאן בפנינו זה מקרה שגרתי של תוכנית שינוי ייעוד מקרקע חקלאית בעיקרה או מקרקע חקלאית בשלמותה לאזורי מגורים או לאזורי תעסוקה וכדומה, כאשר אין קונפורמיות אין התאמה בין גבולות חלקות המקור לבין המגרשים. לכן אין ברירה, אלא לשנות את גבולות המגרשים, אין ברירה אלא לעשות את זה בפעולת איחוד וחלוקה. ולא צריך לשכנע את הועדה המחוזית שכבר עסקה בהרבה מאוד תוכניות איחוד וחלוקה שבמקרה דן אין ברירה אלא לעשות איחוד וחלוקה. או איחוד וחלוקה בכל שטח התוכנית או איחוד וחלוקה לפי מתחמים, כלומר לקבוע מתחם בשטח התוכנית שיכלול את החלקות של ה"עוף המעולה", והחלקות האחרות בסביבה בצורה תכנונית מסודרת ויקבעו את השטח הזה לאיחוד וחלוקה שזה המינימום הנדרש. עד פה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

תודה רבה שאול, אוקיי מי משיב מי רוצה להשיב מטעם משרד השיכון, משרד השיכון או המנהל, מי רוצה להגיב?

דובר:

רמ"י יציג בשם בעל קרקע,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

בעל הקרקע, משה,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:

בוקר טוב דוד אמגדי רמ"י מטעמנו נמצאים כאן אצלנו בחדר זה שמאי שלנו אביאל, ועובד מחלקת התכנון שלנו אוהד. וממשרד של שרית דנה שרית ויניב אתם כאן, נכון? אוקיי, תראו אנחנו כפי שאתם יודעים ביקשנו מספר פעמים דחייה של הדיון הזה בגלל מאמץ שאני מאמין שגם כנה מהצד השני וגם כנה מצידנו, להגיע להבנות ולא להגיע לדיון והתנצחות כאן בוועדה. אני חושב שאנחנו

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

היינו מאוד מאוד עניינים ואפילו קצת נדיבים ברצון שלנו להגיע להסכמות. אבל כנראה שהצד השני חשב קצת שונה מאיתנו, לגיטימי וההסכמות האלה לא הגיע לידי סיכומים ואנחנו מוצאים את עצמנו בדיון. כדי להביא לאיזה תוצאה ראוייה אנחנו בחנו מספר חלופות, כמובן הסוגייה של איחוד וחלוקה אפשר לעשות אותה בסמכות מחוזית, בסמכות מקומית, לעשות אותה בתחום החכירה, לעשות אותה בדרכים כאלה ואחרות. אנחנו בסופו של דבר אני חושב שמצאנו דרך שאני מעריך שהיא מגשרת על הקשיים שנוצרו פה בכדי להביא את התוכנית לתוקף הכי מהר. ואני אעלה מצגת קצרה ממש מספר שקפים כדי להציג את מה שאנחנו נציג עכשיו, בועז תציג את זה.

הנה המצגת, אתם רואים את המצגת שלי? רואים כאן את המתחם כולו, התוכנית שמשרד השיכון מקדם על רקע שני חוזי חכירה ועורך דין שוב הציג אותם כראוי. אנחנו חושבים ויש פה זום יותר ברור של החלקות, ישנו שטח שבנוי משתי חלקות דרומיות והשטח של שתי החלקות הטרפז הצפוני על החלקות הדרומיות יש חוזה חכירה לתעשייה ואני לא אפרט את התנאים שלו אבל הוא חוזה עירוני לכל דבר ועניין. על השטח הצפוני הייעוד של הקרקע הוא חקלאי הוא לא תעשייה, הוא ייעוד ששווה לכל יתרת התוכנית ויש שם חוזה למתקן לטיהור שפכים. המסקנה שלנו לאחר בחינת החוזים היא כזאת, שעל המתחם הדרומי ראוי ונכון לעשות טבלת איזון כדי לממש את התוכנית ואנחנו חשבנו להציע מתחם שיכלול את שתי החלקות הדרומיות שייעודן תעשייה. החלקה הצפונית שייעודה חקלאי בבחינה משפטית שעשינו המסקנה שלנו היא שהשטח הזה צריך להילקח חזרה מהחוכרים אנחנו כתבנו להם מכתב, קיבלנו מענה כמובן שמתנגדים אנחנו מציעים שהנושא הזה יישאר במערכת יחסים בינינו לבין בעלי הזכויות וזה לא בהכרעת הועדה, והמתכונת שאנחנו מציעים לקדם את התוכנית, נמשיך הלאה, היא כזאת. ליצור מתחם שגודלו כ 68 דונם שיכנס לאיחוד וחלוקה יחד עם המבנה עם המגרש של ה"עוף המעולה" שייעודו תעשייה. זה המתחם אפשר לראות פה בקו השחור שאנחנו מסמנים את המתחם של המפעל של החברה שגודלו כ 67 דונם, המתחם הזה יהיה באיחוד וחלוקה בהמשך בסמכות מקומית לא כרגע וכל יתרת התוכנית לא צריך עכשיו איחוד וחלוקה, הכול בבעלות המדינה. אין צורך באיחוד וחלוקה, הייעוד של כול יתרת התוכנית הוא חקלאי, והוא בכך אפשר לתת לכל יתרת התוכנית תוקף ולאפשר בתנאי בהוראות התוכנית תנאי להיתר במתחם בפולגון השחור המוצג טבלת איזון בסמכות מקומית. בכך נוכל לאשר כשמונים אחוז ויותר מהתוכנית כבר לאחר הדיון הזה ואם תרצו לאחר הגשת טבלאות האיזון שאנחנו נראה לכם אבל לא חייבים אותם כי זה בסמכות מקומית צריך להיות ואנחנו כבר יש לנו אותם אבל אנחנו לא חושבים שצריך להציג אותם היום. ונגיש אותם לוועדה המקומית. מעבר לכך, פה אפשר לראות את השטחים בתחום האיחוד וחלוקה מוצעות 233 יחידות מדובר בזכויות הבנייה פחות חשובות, ואת היחידות האלה אנחנו נחלק בטבלת איזון מסודרת בינינו לחוכר, גם כאן יש פה סיטואציה שאנחנו לא אוהבים אותה אבל אנחנו נקלענו אליה, לעשות איחוד וחלוקה בין קרקע חקלאית לקרקע בייעוד תעשייה, ניסינו ליצור מתחם ששאיבת הזכויות מהקרקע החקלאית תהיה מינימאלית או אופטימאלית כדי שהנזק שיגרם לבעל הקרקע שייעודו חקלאי יהיה הנמוך ביותר, אבל בכל זאת תהיה פה שאיבת זכויות, זה לא כול כך מתאים לתקן 15 אבל נקלעו לכך וזאת ההצעה שלנו. נמשיך הלאה. אנחנו כפי שהסברתי יש פה מנגנון שאפשר לקרוא לכל המנגנון, שרית את מוזמנת להמשיך מכאן.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:

אני מציעה שנפסיק דקה את המצגת. כי נראה לי שאת המצגת הראינו -

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:

לא, אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד לפני כן, אני רוצה לבקש מהועדה בהוראות התוכנית ישנו סעיף שמספרו 4.18 עורך דין שוב או -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

דוד, דוד שנייה רגע, בבקשה,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:

דוד אנחנו רוצים רגע שתחזור למצגת ולפני ששרית מפרטת את המנגנונים המשפטיים אנחנו רגע רוצים לחזור להיגיון התכנוני של סימון הגבול. זאת אומרת האם המתחם שסימנת עכשיו בהצעה שלכם האם היא עומדת בפני עצמה, למה דווקא הסימון הזה.

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:

תראו אני אסביר את ההיגיון,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
(לא נשמעת)

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:

הבנתי, הבנתי יעל אני אסביר את ההיגיון. תראו המתחם הזה הוא מתחם שלקח את כול המגרשים עליהם יושב מפעל "עוף המעולה", שימו לב המפעל יושב באופן אקראי, הרי התוכנית לא התחשבה במגרשים של המפעל אלא עשתה תוכנית במחשבה שהמפעל הזה יפונה ולכן עשתה תוכנית הכי טובה כאילו המפעל לא קיים. אנחנו לקחנו את כול המגרשים שהמפעל הזה יושב עליו, בנוסף כזכור לכם הייעוד של המפעל הוא תעשייה ולא מגורים, בדרום התוכנית יש רצועה של מפעלי תעשייה, שיש שם גם שתי חכירות שאנחנו רוצים להכניס אותם לאיחוד וחלוקה. אחת מהן זה חלקה מספר - אני אסמן אותה חלקה מספר 25, לא 22 סליחה, חלקה מספר 22 ששם אנחנו חושבים שראוי לעשות עליה איחוד וחלוקה בגלל איזה שהוא קושי שמצאנו כשלמדנו את מצב הזכויות בקרקע, החלקה הזאת אנחנו רוצים גם להכניס אותה לאיחוד וחלוקה ויש עוד חלקה שעליה יושב כרגע איזה שהוא גורם שנקרא חוות ירדן בהוראות התוכנית ואני אחזור כרגע להוראה של 4.18 כדי להסביר את זה. בהוראות התוכנית בסעיף 4.18 כתוב שלא יתאפשר היתרים על המגרשים האלה עד הפינוי שלהם ואלוהים יודע מתי. אנחנו חושבים שצריך לאפשר את הפינוי מהמגרשים האלה ברגע שתאושר טבלת איחוד וחלוקה. ולכן הכנסנו גם אותם לקו הכחול. זה ההיגיון שעומד מאחורי ההצעה שלנו.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
דוד בחלקה 22 זה שצ"פ?

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
לא, יש שם תעשייה ושצ"פ,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
תעשייה ושצ"פ,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
כן וגם שטח המסומן לדעתי זה חניון זה שטח המסומן בצבע וורוד.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
איפה החווה?

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
החווה נמצאת ב 604,

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
בחלק הדרומי,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
בחלק הדרומי,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
דוד החווה שנמצא על הקרקע החקלאית, יש בו סעיף השבה?

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
יש בו סעיף נדמה לי שמספרו 14, הוא נתון לפרשנות והפרשנות שלנו היא שאנחנו יכולים לקחת את זה חזרה. אני יכול להציג לכם את המכתב שכתבנו להם.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
יש פה סעיף שאומר שאם לא נעשה שימוש כמו שכתוב בחווה, אפשר לבטל את החווה, לטעמנו השימוש הזה לא נעשה ולכן לטעמנו אפשר לבטל את החווה אבל גם אם לא היה אנחנו חושבים שהמצב לא היה שונה, אולי אני אתייחס -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
למעשה אין בו סעיף השבה עם שינויים,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
יש, שנייה יש בו סעיף שמאפשר לבטל שוב במקרה של אי שימוש, אין בו סעיף השבה במקרה של שימוש, נכון, יש בו אבל כן סעיף שמאפשר לבטל אם לא נעשה שימוש, אנחנו בדקנו לטעמנו לא נעשה שימוש בקרקע הזאת ולכן רמ"י הוציאה מכתב לחוכר אבל גם אם לא, אנחנו לא חושבים שהתוצאה הייתה משתנה.

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
שרית, הטענה שלנו ואם נעשה שימוש הוא הסתיים מזמן מזמן,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
זה מה שאמרתי, כן, סליחה לא סליחה כן, בוודאי בימים אלה. אבל אני רוצה -

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
עשינו דוח פיקוח מסודר, אתם יכולים לקרוא את המכתב שאומנם הוא קצר, זה המכתב שהוצאנו להם, הם ענו לנו במכתב -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
הם כתבו לנו שזה לא מקובל עליהם אבל אני רוצה להגיד אני רוצה שנייה לחזור אחורה ולהגיש גם אם זה לא זה לדעתנו היה משנה את מצב הדברים. אפשר אגב לוותר על המצגת שנייה?

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
כן אפשר,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
לא, לא, אני שאלתי את יעל כי היא רצתה לראות את המצגת. את החלוקה למתחמים. אני רוצה להגיד כמה מילים, דוד אני מציעה שבכל זאת נוריד שנייה את המצגת ואחרי זה נחזור לתשריט, גם כדי שנראה אחד את השני גם ככה קשה.

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
תודה,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
אני רוצה להגיד כמה משפטים מקדימים ומשם לאיפה - אני חושבת שאפילו עורך דין שוב במהלך דבריו אמר או הודה שאין פה מה לעשות איחוד וחלוקה, תוכנית גם אם היא משנה ייעוד וגם אם המערך הקנייני בה מורכב, לא חייבת בכלל הוראות לאיחוד וחלוקה, היא יכולה בהחלט להשאיר את ההיבט הקנייני להסדרה בין בעלי הקרקע, אין חובה כזאת. בטח כאשר הבעיה הקניינית היא חלק מצומצם מהתוכנית. אז גם אם לא היה נעשה פה איחוד וחלוקה, ברור של "עוף המעולה" יש טענות קנייניות, כן, אין שאלה, הם היו מוצגות כלפי בעל הקרקע, וההתדיינות הייתה מתבררת במקומות המתאימים, קרי בבתי המשפט האזרחיים, שזה היו מגיעים להסכמות או שלא. אין חובה למוסד תכנון לעשות איחוד וחלוקה לא בכלל, לא אותה תוכנית, זאת פריבילגיה, זה כמובן בדרך כלל מאוד יעיל אבל לא הכרחי, אם בא בעל הקרקע המרכזי ואומר תשאירו לי את ההתדיינות הקניינית עם החוכר שלי, לא רוצה שתכריעו בזכויות שלו עכשיו, זה לחלוטין לגיטימי, זאת נקודת המוצא, נכון כמו שאמרתי שתוכנית איחוד וחלוקה היא כלי יעיל להסדרה קניינית ולכן אם אפשר לעשות תוכנית לאיחוד וחלוקה, במקום שהמחלוקות או הבעיות אינן גדולות מדי, אז אפשר. אז כדאי, מבחינתנו יש פה שני חוזים או שני ייעודי קרקע מאוד מאוד שונים. יש את הייעוד החקלאי שהוא הייעוד ברוב רובה לא ברוב, ברוב רובה המכריע של התוכנית. ויש את הייעוד הסחיר. גם אם היינו עושים איחוד וחלוקה לתוכנית בשלמותה, אנחנו לא חושבים שצריך. לא היינו יכולים או בוודאי לא היה ראוי לעשות איחוד וחלוקה במתחם אחד, בין ששאלו אמר את זה בעצמו, או באחד או בשניים, לא היינו אם היינו עושים איחוד וחלוקה במתחם אחד, וכוללים את כול הקרקע החקלאית בתוך האיחוד וחלוקה, הקרקע החקלאית הייתה נשאבת, בעלי הזכויות קרי מדינת ישראל הייתה מעבירה נתח של עושר בלתי סביר

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

ובלתי ראוי לחוכרים שלה. אנחנו לא עושים איחוד וחלוקה ככה, אנחנו עושים איחוד וחלוקה תוך הפרדת שימושי קרקע, ככל הניתן. פה בוודאי ניתן. זה אגב לשאלת יעל ההצדקה לגבולות שהתוונו אם לא הייתה לנו בעיה קניינית יכול להיות שלא היינו מתווים גבולות כאלה בכלל, שלא היינו מחלקים בכלל או אולי לא היינו מחלקים ככה. אבל מה שנדרשנו לעשות מתוך זה שאנחנו חושבים שצריך לחלק את זה, קודם כול בגלל עניין השאיבה. זה לייצר מתחם תכנוני סביר, שכולל את כול הקרקע הסחירה, ככל הניתן את כול הקרקע שיש בה שימוש מסחרי והיא עדיין רציונאלית מבחינה תכנונית וזה מה שאנחנו מציעים לכם. זה עדיין אומר שבתוך המתחם הזה יש קרקע חקלאית והיא תישאר במידה מסוימת אלה הזכויות הסחירות אבל לטעמנו זה האיזון הסביר בין משהו שיש לו ממד תכנוני הוא נשען על כבישים, הוא אורגני, בסדר יש לו הנמקה תכנונית לעצמו כשדרושה הנמקה לעצם ההפרדה היא ההנמקה הקניינית וכמו שקורה הרבה מאוד פעמים שעושים מתחמים לאיחוד וחלוקה.

בנוגע ליתרת השטח יש לנו חוזה חקלאי, גם אם לא היה בו שום סעיף אפילו סעיף לא סעיף שמאפשר לבטל ולטעמנו ההסכם הזה אמור היה להיות מבוטל, בסדר? וכמובן יש פה ויכוח והוא מתנהל, אבל גם אם לא היה לנו, לא הייתה לנו לא עילה כזאת וגם לא סעיף של שינוי ייעוד וניצול, עדיין מדובר בחוכר של הבעלים והועדה איננה חייבת לאשר תוכנית איחוד וחלוקה בסיטואציה כזאת. היא בהחלט יכולה ולטעמנו בנסיבות האלה של חוזה חקלאי, היא צריכה להותיר את ההתדיינות הקניינית בין בעל הקרקע ובין החוכר לדיון האזרחי. התוכנית הזאת יש לה קיום, זאת תוכנית ענקית, גם אם הצדדים לא יגיעו להסכמה מה קורה עם הזכויות החקלאיות האלה. חברת "עוף המעולה" תפנה לבית המשפט האזרחי תבקש את מה שהיא תבקש, המדינה תטען את מה שהיא תטען ובסופו של דבר העניין הזה יתברר ויסוכם ויקבע הפיצוי הכספי שמגיע אם מגיע לחברת "עוף המעולה". זה לא מהווה סיבה מספקת לכפות על בעל קרקע, על בעל הקרקע העיקרי על בעל הקרקע היחיד לא העיקרי, לעשות תוכנית לאיחוד וחלוקה על שטח כזה שאין בו שום צורך באיחוד וחלוקה, על המשמעות של לעשות עכשיו טבלאות איחוד וחלוקה, גם מבחינת משך הזמן וכמה זמן ייקח עוד לאשר את התוכנית והיכולת לממש אותה וגם מבחינת - הרי זה לא יהיה סוף פסוק כי אין לנו התדיינות על השאלה אם יש להם זכויות או אין להם זכויות ומי יכריע בשאלה הזאת, מוסד התכנון שיכריע בטבלאות. זה לא נסיבות שבהם ראוי שמשרד התכנון בכלל יכנס לשאלה הזאת, אין מניעה שתאושר פה תוכנית. תהיה בעיה קניינית היא תיפתר בדרך שבה עניינים קניינים נפתרים. עכשיו עוד שתי נקודות שדוד אמגדי העלה,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :

שאלת ביניים למעשה אני רוצה להתייחס לחוזה, למעשה אתם אומרים זה סעיף חקלאי בלי סעיף השבה וכרגע יש מחלוקת בין רמ"י לבין החוכר מבחינתכם יש מחלוקת לגבי עצם הזכות שלו להירשם כחוכר -

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל :

אני רוצה לדייק, שרית, שרית,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל :

ההסכם הזה בוטל כדין,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל :

שרית אני רוצה לדייק פה, החוזה הוא לא חוזה כותרת חקלאית, הוא חוזה למתקן טיהור שפכים על קרקע חקלאית. הייעוד הוא קרקע חקלאית. זה -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :

האם הטענה של רמ"י כרגע שיש מחלוקת קניינית לגבי עצם הזכות של החוכר להירשם ?

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל :

כן, בהחלט, לטעמנו החוזה הזה -

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל :

לא, יש מחלוקת שאומרת שהעמדה שלנו, העמדה של המחלקה המשפטית שלנו שהקרקע הזאת צריכה להיות מושבת אלינו ולכן -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
... החוזה הופר,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
מבחינתנו אנחנו לא אמורים לעשות עליו איחוד וחלוקה כמו אזור התעשייה, הם צריכים להשיב אותו לנו.
הם כמובן יש להם את העמדה שלהם.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
האם אגב אותה מחלוקת אם הוא היה בא להירשם היום, הוא לא היה -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
כן, לא היינו רושמים אותו.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לא היו רושמים אותו,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
לא, לא היינו רושמים אותו. הטענה שלהם היא שההסכם הזה בוטל או בטל והזכויות פקעו מכיוון שהחוזה הזה לא, אולי הוא קיים לפני המון שנים, כרגע הקרקע לא משמשת לייעודה ועל כן על פי הוראות החוזה הקרקע חוזרת לבעליה.
עוד שתי - יש עוד שאלות?

מר אלי דדון, ראש המועצה המקומית בית דגן:
עוד שאלת הבהרה, סליחה זה אלי ראש המועצה אני רוצה לשאול שאלת הבהרה לגבי הפוליון שסומן בשחור,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
כן,

מר אלי דדון, ראש המועצה המקומית בית דגן:
האם הבקשה לאשר את זה בשתי פעימות אם הבנתי, כלומר את החלק שלא -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
כן זאת אומרת הקרקע הזאת, אני רק אגיד מילה על השטחים הציבוריים, בסדר? ביחס -

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
שרית אני רוצה להבהיר שנייה, אני חושב שאולי השאלה של אלי חשובה. אנחנו רוצים לאשר את התוכנית מחר בבוקר,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
אה, כן,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
ואת המתחם הזה לעשות אצלכם בוועדה המקומית.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
טבלאות, טבלאות,

מר אלי דדון, ראש המועצה המקומית בית דגן:
לא, אבל אם זה לא מתאשר כתוכנית -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
לא, זה מתאשר,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
התוכנית הזכויות מתאשרות אלי, הכול מתאשר.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
לא, התוכנית מתאשרת עכשיו,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
על המתחם הזה היתרי הבנייה יחייבו -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
עוד תוכנית, עוד תוכנית, התוכנית מתאשרת בכללותה בשלמותה, מקבלת תוקף בשטח הזה נדרשת עוד תוכנית שהיא תוכנית של רק של טבלאות שתיעשה בוועדה המקומית.

מר אלי דדון, ראש המועצה המקומית בית דגן:
אוקיי זה משהו אחר ממה שנאמר כאן, אוקיי,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
אז אני לא הבהרתי את עצמי, אני עכשיו דקה רוצה להוסיף עוד שני עניינים, אחד לעניין השטחים הציבוריים. כיוון שאנחנו רוצים שהקרקע הציבורית תפותח ככל הניתן בהינף אחד, אנחנו רוצים שאת ההקצאה לצרכי ציבור בשטח גם בשטח של התוכנית שיהיה בה איחוד וחלוקה, שהיא תיעשה כבר עכשיו מתחת לקו אנחנו מכירים מנגנונים כאלה בהרבה מאוד תוכניות כשהתוכנית אומרת שצריך יהיה טבלאות אבל הקצאה מתחת לקו נעשית עכשיו. יש לנו את זה בשדה דב ברש / 800 בתוכנית של חוף התכלת, אני יכולה לשלוח לכם, יש אין ספור דוגמאות. זה יאפשר פיתוח מהיר לטובת כול בעלי הקרקע יעיל ככל הניתן ובמקביל כמובן צריך לקדם את התוכנית לאיחוד וחלוקה והיא תיקח את הזמן שהיא תיקח, אנחנו מקווים שזה יהיה קצר אבל זה ייקח את שלו. זה עניין אחד עניין שני עניין המשך השימושים. דוד לא כול כך דיברנו בינינו אבל אני חושבת שאנחנו אין מניעה שאנחנו נגיד שאת מה שאנחנו מבקשים להחיל על תאי השטח האחרים נחיל גם על ה"עוף המעולה" שעד אשר מתחילים לממש,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
אני מסכים איתך,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
מה?

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
אני מסכים איתך לגמרי,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
אוקיי זאת אומרת שתהיה הוראה מפורשת שאומרת שעד אשר לא מתחילים לממש -

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
לא, עד שתוכנית האיחוד וחלוקה לא מאושרת.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
לא אבל שמה יש לנו שטחי ציבור שאנחנו רוצים אותם כבר היום, חלקם מאושרים -

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
שרית אני אסביר, אני אסביר את האירוע אני אדקדק בזה. אנחנו מבקשים שהועדה תאשר לנו לפחות את הכבישים לפחות.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
בדיוק, בדיוק,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
את הכבישים במתחם של האיחוד וחלוקה לממש כבר עם אישורה של התוכנית בסמכות מחוזית.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
בדיוק, בדיוק,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
ולא להמתין לטבלאות האזון.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
בדיוק ולכן אם יש חלק מהמפעל שיושב על הכביש אנחנו נצטרך נרצה לממש את זה עוד לפני אולי עוד לפני תוכנית לאיחוד וחלוקה ככל שזה לא על הכביש, ככל שזה לא על קרקע שאני ארצה לממש ובכל מקרה, בכל מקרה עד ליום שבו, יום כן, עד לתחילת המימוש כמובן אין מניעה שהמפעל ימשיך.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
לגבי זה שרית הבנתי שאתם מכניסים חלקים של תעשייה שזה מקרים דומים. אבל לא כול כך ברור לי השטחים למגורים. כלומר אתם הכנסתם את זה בגלל שזה חלק ממגרש של המתחמים הדרומיים?

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
סליחה מי שואל?

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
מלי,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
מלי אני לא הבנתי את השאלה תתמקדי.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
לא הכנסנו קו כחול אורגני.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
הכנסתם לקו השחור אזור לאיחוד וחלוקה,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
כן,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
חלק מהמגרשים הכנסתם את החלקים התעשייתיים שזה מקרה דומה, בחלק מהם במגרש 22 ועוד מגרש -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
תעלה את ה תשריט חזרה דוד, אתה יכול?

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
כן, אפשר זה ייקח קצת זמן כי כנראה השיתוף יתחיל מהתחלה.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
מה שחיפשנו מלי זה -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :

רגע, רגע, אני אשאל את השאלה אני אשאל את השאלה. אני שואלת הייעוד של המגורים וחלקים במסוימים הכנסתם מגרשים למגורים, למה דווקא -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל :

לא חיפשנו שטח אורגני, אי אפשר לעשות איחוד וחלוקה בריסיסים, זה חוזר לשאלה של יעל. בסוף צריך להציע חטיבת קרקע סבירה מבחינה תכנונית שיכולה להיות מתחם. זאת חטיבת הקרקע שמבחינתנו היא הקטנה ביותר וגם הסבירה לייצר אליה תוכנית.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
מה רוצים -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל :
סליחה,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
אם תגידי שחלק -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל :

עולה הצורך להפריד בין הקרקע שמיועדת לתעשייה לבין הקרקע שמיועדת לחקלאות מצד אחד, תוך יצירת שטח מתחם סביר מבחינה תכנונית ואין דרך לטעמנו לא הייתה דרך אחרת לייצר מתחם שבו כול המגורים הם בחוץ אבל כול התעשייה היא בפנים.

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל :

שימי לב, מלי תשימי לב, המפעל יושב ונוגס ממספר מגרשים למגורים ומדרכים,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל :
נכון,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל :

ואנחנו כול מגרש כזה שהמפעל נוגס בו נכנס לקו הכחול פלוס השטח הדרומי שהסברתי מה הרציונל שלו קודם.

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק :

אפשר לראות את זה בקונטקסט הרחב יותר של התוכנית איפה אתם רואים את ה -

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל :

כן אנחנו נעלה את זה בקונטקסט הרחב ברצון.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

תראו את השקופית הקודמת שבה רואים את כול ה -

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל :
כן אנחנו -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל :
הנה אנחנו מעלים,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל :
רק שנייה, הנה,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
לא, לא, אחת קדימה, אחת קדימה,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
זה אותו דבר זה פשוט חלק יותר קטן.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
כן נכון, אבל זה בדיוק אנחנו רוצים רגע לראות, רק שנייה, רק רגע. שנייה,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
גם אם אפשר לראות את זה עם המחלפון שאמור להיות פה באזור.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
זה הקודמת,

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
המחלפון מאושר, זה לא ...

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
לא בטוח שיש פה את כול המרחב, יש פה רק את הקו הכחול של התוכנית.

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
איפה המחלפון פה?

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
המחלפון הוא לכיוון דרומה.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
המחלפון זה בחלק הדרומי.

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
לא, המחלפון מאושר, אני רק רוצה לראות שלא יהיה פה עיכובים וגם שהוא לא יהיה בתוך הקו הכחול הזה.

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
אנחנו לא ראינו שהוא בקו הכחול אבל -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
הוא לא בקו הכחול,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
ההערה מחייבת בדיקה.

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
מה?

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
ההערה מחייבת בדיקה, אנחנו לא ראינו שהוא בקו הכחול אבל ההערה מחייבת בדיקה.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
וגם אין לנו כוונה או שום כוונה או צורך שהוא יכלל כמובן בקו הכחול.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
כן בסדר, צריך לבדוק שזה -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
כן, כן, בסדר גמור, נחזור לתשריט השני?

דובר
רק רגע תישארו כאן, אני רק חייב להבהיר שתמ"א המחלפון מאושר מתוקף התמ"א לכביש 44 ויש כאן איזה זרוע שנכנסת פנימה ממזרח לאזור התעסוקה ועוקפת את תחנת הדלק. כן בדיוק באזור הזה.

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
אתה מסמן משהו כי אנחנו לא רואים, אה הבנתי, הבנתי,

דוברת
דרך מאושרת בצבע חום,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
בצבע אנחנו הכנסנו את זה, הסברתי את הרציונל שעומד מאחורי כדי לא לעשות מקטעים של מתחם. אני אחזיר אולי את המתחם כדי שתראו אותו או ש-

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
פשוט אם הדרך מאושרת במחלפון אז ההפקעה היא בכלל מכוח תוכנית אחרת.

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
לא, אז בטבלת איזון שיעשו יכניסו את זה כדרך -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
מתחת לקו פשוט,

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
נכון זה לא וגם אנחנו מבקשים שאפשר יהיה לממש את הכבישים עוד לפני אישור תוכנית.

דובר
דוד תעביר שקופית יותר מפורטת. מה שאתם מבקשים שכל המערכת הציבורית של הכבישים הזאת תאושר כבר בהתחלה.

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
ניתן יהיה לממש אותה בהתחלה.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
נכון שהיא תוקצה כבר עכשיו, הרי התוכנית כולה מפורטת היא מתאשרת כולה עכשיו, בעצם היא רק לא יכולה להתממש עכשיו בגלל שצריך טבלאות אבל את מה שממילא ניקח מתחת לקו אנחנו מבקשים לאפשר לממש מיידית, בדיוק.

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל:
נכון,

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
אני אציג יותר רחב, הנה המחלפון,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
זה מה שאני זוכרת זה השטח הכלוא של המחלף, השטח הזה -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
נכון זה השטח הכלוא, כן,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
... במצב המאושר של התוכנית.

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
דוד תעשו סטופ שר אז אני אעלה.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
דוד היא ביקשה שתעשה סטופ שר.

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
רויטל פה רואים את הקווי תצא ועם המחלף.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
כן,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
אז בעצם יש לזה השפעה על הטבלאות מן הסתם וגם -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
לא, זה יכנס מתחת לקו ויצא מתחת לקו. רויטל,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
אני רק אומרת שזה צריך להיות ברור שלא -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
זה אצלכם,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
.. גוברת פה על הכול.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
לא, לא, לא, ברור, בכל מקרה זה לא בשלב הזה וזה בשלב הבא וזה אצלכם בוועדה. ... המאושר,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
כן,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
נכון גם 47 זה כביש 44,

דובר
זה בתוקף ואין מה לעשות.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
בדיוק, זה בכלל לא רלבנטי,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
לא זה גם ייעוד פה רואים את זה גם בלי כול קשר. אגב הוגשה התנגדות על התמ"א לעוף ה- אני לא זוכרת היינו בדיון ב- ה"עוף המעולה" הגיש התנגדות על התמ"א ?

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
בכל מקרה היא מאושרת אז מה זה משנה?

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
כן אבל את יודעת.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
זה לא עולה על הקרקע שלהם.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

שרית יש לך עוד משהו להוסיף? לא, אז רק שנייה, אז בואו רגע נסכם. אז אם כך בעצם רמ"י בשם משרד הבינוי והשיכון כרגע הציע איזה שהיא הצעה שאני מבין שההצעה הזאת מתחברת לאמירה של שאול שאמר שלמצער אולי לייצר כאן מתחמים. בא בעצם המנהל והרים את הכפפה והציע מתחם. אתם רוצים להתייחס לזה לומר משהו, או לפני זה הועדה המקומית, כרגע התור של הועדה המקומית בעצם. כן ראש המועצה והועדה המקומית יושב ראש המועצה.

מר אלי דדון, ראש המועצה המקומית בית דגן:

טוב אני מאוד חששתי שהם אמרו וכך הבנתי לגבי שני מתחמים כי אנחנו מלכתחילה לא היינו מסכימים בשום פנים ואופן לקרב מגורים לאזור תעשייה מאוד מובהק, מאוד ישן וכו'. אז אני לא נכנס עכשיו להיבטים הקנייניים ולמחלוקות הכספיות בין ה"עוף המעולה" לבין רמ"י, אני כן רוצה להיות רגוע מהבחינה הבאה של התוכנית אם זאת הבקשה של רמ"י התוכנית אומנם יש לה את הפוליון שלכאורה הוא יהיה בשלב ב' במסגרת הועדה המקומית לכל מה שקשור לאיחוד וחלוקה, טבלאות איזון וכו'. אבל התוכנית מבוקשת לאישור במלואה.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
בהחלט, בהחלט,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

זו ההצעה, ההצעה היא לאשר את כול התוכנית כרגע, חלק מהתוכנית החלק הצפוני יקבל תוקף עכשיו, החלק הדרומי גם יקבל תוקף עכשיו אבל הוא ילך רק על איחוד וחלוקה, כול התוכנית תקבל תוקף.

מר אלי דדון, ראש המועצה המקומית בית דגן:
אוקיי,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:

החלק הדרומי תהיה הוראה שאומרת שלא יינתן היתר בנייה למעט לעניין השטחים הציבוריים שדיברנו עד לאחר אישור תוכנית לאיחוד וחלוקה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

כול התוכנית מקבלת כרגע תוקף, כאשר לגבי החלק הדרומי כפי שאמרה שרית הכביש שמופיע בהרבה מאוד היתרים תנאי למתן היתר זה תוכנית איחוד וחלוקה בסמכות ועדה מקומית.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
בדיוק,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אוקיי אז לך אין התנגדות לנושא הזה.

מר אלי דדון, ראש המועצה המקומית בית דגן:
לא,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אוקיי, עוד מישחו רוצה להתייחס לנושא הזה?

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
אנחנו כוועדה מקומית אם תרצו אני תומכת כמובן.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
כן בבקשה,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
בהחלט גם אנחנו נרצה לראות את התוכנית הזאת מתאשרת במלואה, אני מבינה שזה בעצם מתאשרות פה זכויות מתאריות בחלק המסוים.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
לא הם מפורטות אבל הם עוד לא-

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
הם מפורטות אבל בעצם אין בעיה.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
נכון,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
אני מניחה שגם מי שיגיש את התוכנית הזאת זה רמ"י,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
ברור,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
בסדר אני רוצה רק לומר ולציין שיש פה היתרי בנייה ל"עוף המעולה" -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
ברור,

גב' רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק:
וגם שימושים חורגים לאורך השנים שהם ביקשו ולא קיבלו בחלקם, יש פה גם בנייה ללא היתר, בסדר. זה המצב בשטח, זה מה שיש לי לומר, תודה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
עורך דין שוב, אתה בוודאי קופץ משמחה מההצעה. ראיתי אותך קופץ משמחה.

עו"ד צבי שוב, בשם ה"עוף המעולה":
קלות במקום, בעיקר שדיברו בשמי ואמרו מה שאני הסכמתי כבר מראש.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
לא, לא אמרתי שהסכמתי,

עו"ד צבי שוב, בשם ה"עוף המעולה":
לא, שאני גם אמרתי ש- לא משנה איחוד וחלוקה. אני אתחיל קודם כול כמובן אנחנו פעם ראשונה רואים את ההצעה הזאת ואני מניח שלא מצופה מאיתנו לתת תשובה מיידית לגבי החלוקה שהוצגה פעם ראשונה כאן ולא ראינו אותה מעולם של אותו שטח של 67 דונם, איפה הוא עובר בדיוק, איזה גבולות, איך הוא מסתדר עם המפעל, איך הוא מסתדר עם דרכי הגישה למפעל והשימושים הקיימים ברור שאם אנחנו לא

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מדברים על 106 ב' לפחות כי זה ודאי לא מה שהיה בתוכנית, אנחנו לכל הפחות צריכים לתת לנו זמן לחדד את זה בצורה מסודרת לראות את זה בצורה מסודרת ולהגיד. זה לא לא חושב שמישהו חושב שאנחנו צריכים לתת על זה תשובה במקום ולהגיד זה נכון, זה התוכנית שיושבת פה כבר חצי שנה על השולחן זה שינוי חדש לכל דבר.

לגופו של עניין, אפילו בהצעה ראשונית אני לא מסכים עם הצגת הדברים שהוצגה על ידי רמ"י, שיש פה שאפשר לעשות את זה בלי איחוד וחלוקה וזה הדרך לעשות פה את התוכנית בלי איחוד וחלוקה אבל מוצאים פה פתרון לאיזה שטח חלקי. קודם כול נראה לי על פניו שהמתחמים ואמר שאול וגם אנחנו מסכימים שיש חיה כזאת מתחם לאיחוד וחלוקה. בסדר, אבל מתחמי איחוד וחלוקה צריכים גם מתחמים תכנוניים ולא מתחמים מלאכותיים. והמתחמים האלה (יש מקומות שבהם לא חייבים לתת שוויון של מאה אחוז בין מתחם למתחם) אבל רק בהסתכלות די ברור שמי שסימן את המתחמים יצר לעצמו איזה שהיא העדפה בתוכנית והוציא כמה שפחות מגורים והכניס כמה שפחות שטחים אחרים וגם את זה אנחנו צריכים את האפשרות להתייחס. זה נכון שלא צריך ליצור שוויון, אבל גם לא יכול להיות שהרצון של רמ"י לצאת פה עם מה שיותר זכויות הוא שמוביל את השיקולים התכנוניים וחלוקה של הוצאת משולשים כאלה תכנוניים של מתחם איחוד וחלוקה שבמקרה או לא במקרה לא מקבלים מגורים אלא מכניסים ייעודים אחרים.

בשטח הזה יש שני בעלי זכויות. יש את המדינה ויש חוכר ששילם את התמורה שלו מראש. הוא בחכירה של מאה או מאה חמישים שנה לתעשייה, הוא שילם את הכסף עבור החכירה הזאת. והשטח הזה בהנחה של שימוש המשך שימוש עם סעיפים של שינוי ייעוד אני הייתי נשאר ... ואם זה לא היה מדינה ואם זה היה אברהם ומשה שותפים בקרקע, האם היו מסמנים מסביב לאברהם סימון כדי שמשא יקבל את כול הזכויות האחרות ואומרים לו אנחנו חתכנו אותו כדי שהקו יקבל את הזכויות וכו', זה לא חלוקה למתחמים. חלוקה למתחמים באה בשביל לא להפלות אבל היא לא באה בשביל להפלות את החוכר שנכנס. כי מה לעשות הקרקע שלו, הזכויות שלו שוות יותר מקרקע המנהל בחלק מהשטחים, גם השטחים הרלבנטיים כי הוא קנה אותם והוא שילם עליהם. ולכן בפועל גם אם תסמן את המתחמים אתה צריך לסמן אותם בצורה לא פוגענית, לא לפתור את הבעיות שלך על ידי שסימנת אותנו בתוך מתחם איחוד וחלוקה שאף אחד לא ירצה לקדם אותו מחר בבוקר, כי הוא לא לפי מה שהבטיחו לא ... לאף אחד כי הוא בעיקר אתה ועוד שבע ... שמחפשים לפתור אותה בתוך התוכנית ואני מבין את הרצון לקדם את התוכנית אבל היא לא צריכה להיות על חשבון המפעל. דבר נוסף, חלקה 35 עם כול הכבוד אני חושב שהטענה היא טענה אבסורדית חלקה 35 הזכויות של ה"עוף המעולה" שיש לה את העסק ויש לה גם את הביוב שפכים היא לא חוזה חכירה עם סעיף 15, היא חוזה חכירה רגיל לכל דבר. כול חוזה חכירה יש סעיף שאם החוכר מפר את החוזה המנהל יכול מחר לפנות אותו וללכת להליכים משפטיים אני לא מכיר חוזה אחר מהחוזים האלה. בחוזה של מכון הטיהור בחוזה חכירה לדורות יש תקופה ארוכה, לעוד 49 שנה עם סעיף שינוי ייעוד לא סעיף 15, סעיף ישנה ייעוד לייעודים סחירים יותר יקרים אז ישנו את התשלום של החוכר בהתאם למטרות הנוספות. עכשיו מה באה רמ"י וטוענת, במקרה, במקרה המכתב של רמ"י יוצא שיש תוכנית חדשה והיא מופקדת במקרה רמ"י פתאום אחרי 50 שנה נזכרת שיש לה טענות בגין השטח הזה שהחכירה שלו נמצאת במשך כול עשרות השנים ושולמה ומשולמת. פתאום במקרה מוצאים מכתב, אז שילכו רמ"י ויגישו תביעה לבית המשפט ואחר כך יבואו לתכנון. אבל כרגע לפני חודשיים קיבלתי אישור זכויות עדכני לכל תקופת החכירה העתידית. אז זה שזה לא מסתדר לכם והצד ... זה לא אומר שאני לא חוכר לדורות, כול עוד זה לא בוטל על ידי בית משפט או רשות אחרת. כי אחרת בכל איחוד וחלוקה תבוא רמ"י או לא משנה מי, הבעלים, ויוציא מכתב ויגיד עכשיו אני מקבל את כול הזכויות בקרקע החקלאית. אז קודם כול אף קרקע פה היא לא ממש קרקע חקלאית, בוא נשים לב, הקרקעות האלה הם קרקעות ששונו על ידי התמ"מ כבר בקרקע לפיתוח עירוני, לפני שנים, ותיקון לתמ"מ 3 / 21 וקרקע לפיתוח עירוני ויהיה פיקוח על שאלת ... אבל בתוך השטח הנוסף חלקה 35 הזכויות שלנו אלה זכויות חכירה לדורות. ולפי החוק שפרטתי מקודם אז יכול להיות שיגיד מחר מישהו שהם שוות פחות מזכויות לתעשייה אבל הם צריכות להיכנס למתחם איחוד וחלוקה. ולכן אם אתה מייצר מתחם איחוד וחלוקה אתה צריך להכניס כאן את החלק הנוסף שאני חכרתי במשך כול השנים ויש לי חכירה לדורות כול עוד זה לא בוטל וכל עוד החכירה הזאת קיימת, עם אישור זכויות עדכני להיום. אז זה נחמד שזה לא טוב לכם וזה לוקח לכם מהזכויות אבל אין מה לעשות, לגבי ההפקעות -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

עורך דין שוב,

עו"ד צבי שוב, בשם ה"עוף המעולה":

לא, רק לגבי ההפקעות, אנחנו לא גוש גדול ולבוא ולהגיד אם מחר יקבע שצריך לעשות מתחם איחוד וחלוקה נפרד, ואני לא מדבר כרגע על ... כי לדעתי הוא בוודאי צריך לכלול גם את חלקה 35 והוא צריך להיות מתחם

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

איחוד וחלוקה תכנוני אמיתי. אז אתה מדבר במפורש שבמקום לחכות את השנה שנתיים לאותם איחוד וחלוקה בסמכות מקומית, אתה כבר רוצה מחר בבוקר לקחת את הכבישים ואת מבני הציבור על המפעל ולהרוג אותו מחר בבוקר. למה? איפה? מי הוכיח שבתוך השטח הזה אתה חייב אותו מחר בבוקר? אם אתה צריך הפוך, תקדם מהר את האיחוד וחלוקה בשנה שנתיים ותעלה על הקרקע עוד שנה שנתיים. אתה ... תעלה על הקרקע בעוד שנה שנתיים אז למה להפקיע היום כבר את שטחי הציבור. אבל זה גם דבר שאנחנו יכולים להתייחס אליו אחרי שנראה את מתחם האיחוד וחלוקה העתידי. שאול,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

עורך דין טוב, בסופו של דבר השורה התחתונה אתה אומר שאנחנו רוצים ללמוד את המתחמים ולהתייחס, בסדר. כרגע אף אחד לא אומר שהועדה תאמץ את השיטה או תאמץ את המתחם כפי שהציגה רמ"י יכול להיות שהועדה שלנו תחליט ללכת בעיקרון אבל שהיא תחליט שצריך איזה שהוא שרטוט אחר של מתחם איחוד וחלוקה, אבל זה ברור לחלוטין אנחנו נאפשר לכם להתייחס. אנחנו לא ציפינו שעכשיו אתם תענו לזה. שאול לא נראה לי שבשלב זה יש לך עוד מה להגיד, תשמרו את זה לשלב הבא והיה אם אנחנו נחליט ללכת בשיטה הזאת.

עו"ד צבי שוב, בשם ה"עו"ף המעולה" :

אנחנו שמחים שבסך הכול קיבלו את הטענה העיקרית שלנו שהיא שצריך לעשות פה איחוד וחלוקה בחלק משטח התוכנית.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

בסדר אני אמרתי, אני אמרתי לך שראיתי אותך קופץ משמחה זה בסדר אז לא טעיתי. טוב, אז רבותי אם ככה אנחנו נתכנס לדיון פנימי יש עוד משהו משהו חשוב להגיד?

עו"ד צבי שוב, בשם ה"עו"ף המעולה" :
ללקוח,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

לא, הלקוח יש לו עורך דין מצוין והוא סומך על כול מילה שאמרת, תודה רבה לכם אנחנו מבקשים שתצאו אם כך ותאפשרו לנו לקיים דיון פנימי, תודה רבה לכם.

מר דוד אמגדי, נציג רשות מקרקעי ישראל :
תודה רבה יום נעים, ביי.

דיון פנימי

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
את רוצה להראות עכשיו מצגת של מה?

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון :
לא מה שהם-

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
היא רצתה לראות עוד פעם את הגבולות.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
אני -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
יש פה שתי שאלות אבל אחת מהן ענין של החכירה -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
זה נראה לי החכירה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אני הצגתי זה המצגת שלהם, את מה שהם הציגו אני הצגתי במצגת משלי. אתם יכולים פה לראות וזה אלה המתחמים שהם - זה אלה המתחמים.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
כן,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אוקיי אז קודם כול הצגתי אני אעביר לך את זה אחר כך במייל. שלחו לנו את זה כבר, נהדר מצוין, אז הכול טוב.
טוב קודם כול אני חייב להגיד שהדיון התנהל יותר ברוגע מאשר שחשבת, טוב קודם כול אני חייב להגיד שהדיון התנהל יותר ברוגע מאשר שחשבת,

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
כן,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
טוב יעל המתחם הזה שהם הציגו פה.

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
אני אגיד קודם ברמה המהותית אני חושבת שהפתרון שהוצע כאן בעצם מאפשר את לקדם את התוכנית עם חלוקה של סימון של מתחם איחוד וחלוקה בפנים שאחר כך אפשר לקדם אותו בסמכות הועדה המקומית. בעיקרון ההצעה הזאת היא מצוינת, אני חושבת שגם הצדדים שמענו אותם שמבחינתם גם אפשר לחלק למתחמי איחוד וחלוקה זה הצעה שהייתה מקובלת עליהם. מה שכאן אנחנו באמת ראינו את המתחם פעם ראשונה וקצת קשה לקבל עליו מענה -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
מה זה אומר,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
אנחנו צריכים יכול להיות עוד לבחון אותו, אבל העיקרון אני חושבת שזה פתרון מצוין. יכול להיות שאנחנו צריכים לדייק את הגבולות בפנים,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
את הגבולות,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
כאן אני חושבת שצריך גם לשלוח למתנגדים את ההצעה הזו שבעיקרון גם אם נגיד עכשיו שעל פניו יש לה היגיון תכנוני מסוים, לא ירדנו לעומק עכשיו באמת לראות מה המשמעות. אז אני חושבת שאנחנו צריכים לתת להם פרק זמן של אתם תגידו כמה, עשרה ימים.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
יש פה שאלה עקרונית ושניצן צריך להכריע בה. האם את המגרש -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
(לא נשמע)

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
יוצאים להתייעצות.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אוקיי אז אני מבין אנחנו מבינים שבאופן עקרוני, באופן עקרוני אנחנו מקבלים את הרעיון את העיקרון שהתוכנית הזאת תקודם או תאושר בשני מתחמים, מתחם אחד עם איחוד וחלוקה שזה יהיה המתחם הדרומי והמתחם השני לא איחוד וחלוקה, אני חושב שאנחנו נבנים שזה גם משקף בגדול גם את הגישה של ה"עוף המעולה" המנהל הציג בפנינו מתחם או מתחם לאיחוד וחלוקה, לשכת התכנון צריכה לבחון את המתחם הזה לראות אם הוא מתפקד או אם הוא נכון מבחינה תכנונית, כיוון שזה בעצם השיקול המכריע שצריך להנחות אותנו. או שיהיה אנחנו מנחים גישת התכנון גם להציע חלופה אחרת שתאפשר שהיא יותר נכונה מבחינה תכנונית. בכל מקרה המתחם לאיחוד וחלוקה שאנחנו נמליץ עליו יובא לדיון נוסף בפני הועדה והיה אם אנחנו נאשר את המתחם אז בישיבה הבאה שבה אנחנו נדון ונאשר את המתחם שיוצג ללשכת התכנון, אנחנו גם נחליט על האופן שבו אנחנו נאפשר לצדדים להתייחס לאותו מתחם. זה בעצם זו ההצעה שאנחנו כרגע רוצים להחליט אותה.

גב' אורית פיילר, לשכת התכנון:
ניצן תפרט -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אנחנו ננסח את זה בעקרונות האלה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אנחנו על בסיס העקרונות האלה אנחנו ננסח את ההחלטה. כן, בסדר? אז זו ההחלטה שאנחנו מקבלים, נכון?

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
כן,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
מקובל על כולם?

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
מקובל,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
יופי, אז תודה רבה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה. בסדר גמור אז אנחנו נתראה.

הפסקה

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

תוכנית של גבעת שמואל מה שקרה בגבעת שמואל לפי מה שאתם הועדה הזאת קיבלה בזמנו - אנחנו מבקשים מכולם לפתוח מצלמות. רבותיי נא לפתוח מצלמות, מי שלא פותח מצלמות לא נמצא בדיון מבחינתנו, אנחנו נאלץ להוציא אותו.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
חלק מהאנשים בזום,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

גלית יצחקי, דני הלוי, יעל אריאל, טוב רבותיי צהרים טובים אנחנו בדיון בהתנגדויות ב 427-0771113 פארק הגבעה שינוי לתוכנית ממ / 950. רק קצת רקע היסטורי כדי שאנחנו כולנו נהיה מאושרים. אנחנו שמענו פה התנגדויות בזמנו, כמה התנגדויות, הועדה המחוזית בזמנו החליטה לדחות את התוכנית בעקבות עתירה כפי שאנחנו יודעים הייתה הסכמה להחזיר את הדיון לכאן ולכן אנחנו חזרנו לכאן. אנחנו בעצם נמצאים כרגע בהמשך דיון התנגדויות, כאשר אנחנו -

דובר

זה לא מדויק, מיכה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

זה לא מדויק אז אתה תתקן, אני מבין שאתם כרגע, אני מבין שהועדה המקומית והיזם הגיעו להסכמות, יש הסכמות נכון? שאנחנו קראנו את החלטתו של בית המשפט. קודם כול למותר לציין שההסכמות האלו לא מחייבות את הועדה המחוזית, אבל אתם יכולים להציג אותם לפנינו למעשה זה אנחנו שוב אני מדגיש, אנחנו בעצם בדיון להתנגדויות אבל ההסכמות שלכם זאת ההתייחסות שלכם לתוכנית, זאת ההתייחסות שלכם לתוכנית המופקדת, מי רוצה להציג את ההסכמות?

אדר' רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל:
אני אציג אותה אם אפשר -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
רגע, בבקשה, את מתחברת בזום?

אדר' רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל:
אתם מעדיפים דיסק און קי?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
לא, אנחנו לא מכניסים דיסק און קי,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אולי תשלחו לנו את זה למייל,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אולי תשלחי את זה למייל - מה הבעיה יש לך בעיה להתחבר לזום? תתחברי לזום. שוב כול מי שלא פתח מצלמה אני מבקש שיפתח מצלמה, יהודית אלבו, גז, דניאל לוי, הראל אריאל, נא לפתוח, צוות מרכז זה בסדר זה אנחנו, נא לפתוח מצלמות. (עניינים טכניים והתחברות)

אדר' רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל:
שומעים אותי?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
כן,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

אד' רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל:

אז יש לנו בעצם אנחנו רואים על המסך, אני רחל ברגר מהנדסת העיר של גבעת שמואל. אנחנו רואים על המסך את בעצם את המיפוי בגדול, אז מתחם פארק הגבעה למעשה הוא נמצא במיקום מאוד מאוד מרכזי בגבעת שמואל, אפשר לראות שהוא בין שני צירים גם צפון דרום וגם מזרח מערב, איפה שהכוכב, ממש במרכז העיר לאורך תוכניות שהתירו שם זכויות כמו תמ"ל 2006 ונמצא בקישוריות מאוד מאוד גדולה בעצם גם להולכי רגל וגם לרכב ממונה, הוא משלים למעשה רצף רחוב הנשיא של תוכניות אם אנחנו רואים את השטחים הכתומים שלאורך רחוב הנשיא הם כולם בתוכנית מאושרת ובאמצע יש לנו את פארק הגבעה שזה איזה שהיא שן חסרה כדי להשלים את הרצף לאורך רחוב הנשיא ולמעשה כיום כול המתחם הזה זה מתחם ציבורי מאוד מאוד קרוב, שהציבור לא יכול ליהנות ממנו. לא יכול ליהנות בעצם מהקרבה, השטח הזה הוא לא מפותח לחלוטין, מבחינת שימושים, אין שום דבר במתחם הזה הציבור יכול להגיע אליו וליהנות ממנו. במצב המאושר יש לנו קרקע פרטית ביעוד מבני ציבור וספורט ונופש, ויש עוד שטח קטן שמיועד לדרך ובמצב המוצע יש לנו למעשה תפרוסת של שטחים ציבוריים בצורה מאוזנת בין מבני ציבור שמכיוון שמדובר במרכז ותיק וישן אין לנו למעשה מגרשים חומים בכל המתחם הזה וכל המתחם הזה הוא אזור שמיועד להתחדשות עירונית, ככה שאין לנו יש לנו מעט מאוד שטחים חומים באזור הזה ואנחנו צריכים דווקא שטחים מבונים לשנים הבאות ושטח ירוק שגם הוא מאוד מאוד נדרש במתחם הזה. ליד השטחים הציבוריים יש מתחם שמיועד למגורים ומסחר, שלושה מגרשים ושלושה בניינים 300 מטר סך הכול זה בתוכנית המופקדת. אתם רוצים רגע שנייה לעשות בריף על ההחלטות שהיו האחרונות?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
תעשי ממש בקצרה, אבל ממש בקצרה.

אד' רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל:

אז בגדול הועדה המחוזית בתהליך ביקשה את עמדת הועדה המקומית בדצמבר 2020 היא ביקשה את התייחסות הועדה המקומית לשאלה מהי עמדתה לגבי התוכנית, היה ותתקבל הטענה כי הרשות המקומית תקבל הקצאות מתחת לקו בלבד. הועדה המקומית החליטה שככל שעמדתה בכל הקשור להקצאת שטחים לעירייה תידחה או ככל שכתב השיפוי לא יהיה מלא, היא מתנגדת להמשך קידום התוכנית ומבקשת לבטלה או לדחותה. הועדה המחוזית קיבלה את ההמלצה הזאת בעצם והחליטה לדחות את התוכנית זה יקבע במסגרת אותה החלטה שהיא לא מקבלת את הפרשנות של הועדה המקומית לפיה יישום .. קבוע בסעיף לעניין הכללת שטחי ציבור מעל לקו הוא מבחן הייעוד ולא מבחן הבעלות, במילים אחרות בעצם אומרים שבעבור השטחים הציבוריים שבעלות עירייה לא מגיע לה לקבל תמורות לתוכנית כדי להיות מעל הקו היא צריכה בעצם להישאר מתחת לקו. יש לאפשר לוועדה המקומית לבחון מחדש את הנתונים לראות מהי הדרך הטובה והיעילה ביותר להסדרת כלל שטחי הציבור שבתחום התוכנית. ראוי לאפשר לרשות המקומית לשמר ולפתח את כול השטחים הציבוריים ולהפקיעם לפי שיקול דעתה. זה כמו כן היא אומרת שעל אף שבתוכנית המתאר הכוללנית נמצא כי מבחינה פרוגרמאטית ניתן לוותר על חלק משטחי הציבור כפי שמוצע בתוכנית סבורה הועדה כי מבחינה תכנונית נכון וראוי לאפשר לציבור כולו ליהנות משטחי הציבור.

אנחנו בעקבות העתירה שהוגשה אנחנו כינסנו את הועדה מחדש, וביקשנו לבחון בעצם חלופה חדשה שהיא מנסה לייצר איזה שהוא איזון בין שימור השטחים הציבוריים לטובת הציבור לבין הימנעות מתכנון ... גבוהים ומתן תמורות במסגרת התוכנית תמורות סחירות לבעלי הקרקע. אלו עיקרי הפרשה שהושגה, היזם ... את מסמכי התוכנית בנוסח המופקד כך שיפחית 23 יחידות דיור שיוקצו לעירייה וכן יפחית את גובה הבניינים בהתאם, תיכף אני אגיע לזה. בנוסף היזם יקצה לטובת הועדה המקומית בבניינים שבנו במסגרת התוכנית 2400 מטר רבוע מבונה ציבורי מתוכם 1800 מטר בקומת הקרקע ויתרת השטחים בקומה שמעליה. ויזם התוכנית ימחק את ... אלו הדברים שבעצם התקבלה ההחלטה לגביהם. אם אנחנו רואים את תוכנית הבינוי מתוך העותק המופקד שהוא מדבר בעצם על אפשר לראות בכחול את גבול המגרשים, את הבינוי ואת תכנית הקרקע, בעצם אנחנו מציעים קצת להגדיל את תכנית הקרקע לטובת בנייה ציבורית בצורה כזאתי שבעצם מה שיושב על הרחוב מיועד למסחר ולכניסות למגורים ומה שפונה לקו העורפי עם גישה מהפארק גישה להולכי רגל יהיה בדמות קומה ציבורית מבונה 600 מטר בכל בניין עם עוד קומה חלקית בקומה שמעל. ואנחנו רואים שבעצם שהדבר הזה הוא מתאפשר, אפשר גם לאפשר גישה תפעולית ללא הפרעה למגורים. יידרש פה להקטין את שטחי המסחר כי התוכנית בעצם מתווה ל 1000 מטר רבוע לכל בניין ובניין ואנחנו רואים ש 1000 מטר רבוע לא יכנסו פה. אנחנו מדברים גם על הפחתת הגובה בצורה כזאת שאפשר לראות בחתך הימני ככה נראית התוכנית המופקדת, בתוכנית המופקדת רואים את הבניין שהוא מול מגדלי רייסדור הקיימים, כאשר היו התנגדויות חזקות מאוד של המגדל שבעצם הוא קיים אנשים גרים שמה, שילמו ממיטב

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

כספם וטענו שהיה להם מול הבית שטח ירוק ושטח למבני ציבור נמוכים ופתאום קמה להם מפלצת מולם בגלל זה אנחנו מבקשים שלא גם להוסיף שטח לצרכי ציבור וגם להוסיף עוד יחידות דיור אצל העירייה אלא ממש אחד כנגד אחד 1400 מטר רבוע הם פחות או יותר אותו שטח שהיה מיועד ל 23 יחידות דיור ואם אנחנו לא זכאים להם מעל לקו אנחנו רוצים אותם בצורה מבונה כך שהקרקע תנוצל בתחום התוכנית כמעט ברובה לטובת הציבור. הייתה איזה שהיא פשרה שהצלחנו להעביר בוועדה המקומית, ובאופן הזה גם יש פחות הצללה על הבניין של מגדלי רייסדור כיוון שהפרויקט הוא פרויקט שמדרום למגדלי רייסדור ואנחנו שומרים בעצם על הגובה של הבניינים הקיימים.

איך שאנחנו הועדה המקומית רואה את המשך התהליך זה תיקון מסמכי התוכנית בהתאם להסכם הפשרה ועדכון טבלאות האיזון בהתאם. פרסום התוכנית בהתאם לסעיף 106 ב' להתנגדויות. דיון בהתנגדויות ואישור התוכנית. אנחנו מקווים שאנחנו לא נחזור חזרה אחורה בעצם לנקודת המוצא של להתאים מחדש את התוכנית, ושכן ננצל את חלון ההזדמנויות הזה שנוצר לנו כדי לסיים את הטיפול בתוכנית הזאת. זהו,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
כמה יחידות דיור התוכנית הופקדה?

אדר' רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל :
(לא נשמעת)

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
אני מבין שהמתחם מבחינה תפעולית יכולה לשאת שלוש מאות יחידות דיור.

אדר' רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל :
כן,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
אוקיי, כן, יש אני אבקש רגע - תראו אם ההצעה הזאת, בסופו של דבר כיוון שזה חזר לשולחן של הועדה המחוזית ושמענו פה אני מבין שההצעה הזאת קודם כול אני מבין שהיא מקובלת על ידי היזמים, מי מייצג פה את היזמים?

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר :
כן זהו אני, מר שרציתי -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
בוא רק שנשמע גם את הצד של היזמים.

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר :
אני רוצה להגיד יש פה, עורך דין אלי וילצ'יק, יש פה בעצם שני סוגי טענות לגבי התוכנית הזאת גם של מתנגדים וגם של המתנגדים גם שלנו וגם התנגדות עצמי. היא א' לגבי טבלאות האיזון ו- ב' לגבי התכנון. אז לגבי מה שהועדה המקומית הציגה לגבי התכנון יש הסכמה מלאה. לגבי טבלת האיזון ישנם עדין דברים שהם לא מול הועדה המקומית בעיקר אלא יש לנו לגבי הטבלה עצמה שזה דברים ששמעתם פעם שעברה -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
אנחנו נחליט בזה,

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר :
נחליט בזה, זאת אומרת גם על אישור מצב נכנס, מצב יוצא, המנהל עם הזכויות של המנהל.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
אנחנו נחליט והיה ונקבל את והיה אם נקבל את העמדה נחליט את זה במסגרת -

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר :
כן, כן, לא לכן אני אומר זה לא שפשרה שכאילו היזם -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
זה ברור, זה ברור, לא חשבנו לא חשבנו,

עו"ד אריאל שוב, בשם גבריאל אבידר, ניהול והשכחה:

אז אם מדברים על ההסכם פשרה יש לי שאלה אחת, בהסדר פשרה כתוב שהיזם יקצה את הזה ואם אנחנו חוזרים לאיחוד וחלוקה זה לא היזם יקצה זה התוכנית מקצה, כלומר זה לא נופל רק על היזם. קיזוז מהשכחה אם זה הכוונה.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

לא, לא, תוכנית איחוד וחלוקה לא יודעת לקחת רק מהיזם את ההקצאה הנוספת לשטחי ציבור, זה בפועל זה בטבלאות מתחלק עם כולם.

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר:
כן,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

בהסכמה כתוב היזם יקצה, כלומר הכוונה הייתה שיהיה תוכנית ישא בדבר הזה. זה מה שכתוב בהסכמה וזה הדבר ואני אומר תוכנית איחוד וחלוקה - היא לא יודעת להפיל את זה רק עליך.

עו"ד אריאל שוב, בשם גבריאל אבידר, ניהול והשכחה:

להבנתי מבחינת הבעלים הפרטיים שעורך דין (לא ברור) הם היו בבית משפט ונתנו את ההסכמה והשלישי זה רמ"י, עכשיו אני אומר עוד דבר, אנחנו הגענו להסכמה לגבי המגדלים -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

אנחנו אומרים מראש בהסכמה הזאת אנחנו לא יודעים רק לקחת ממך באיחוד וחלוקה לקחת מיזם מסוים איזה הקצאה. זה -

עו"ד מיכל גלקין גולן:

אם אפשר אתם פשוט הזכרתם אותנו, אנחנו לא היינו צד למשא ומתן הזה, אנחנו היינו בעד להחזיר את הדיון לוועדה המחוזית לאור ההסכמה הזאת. אנחנו ולא כול כך מבינים למה צריך לוותר על 23 יחידות דיור אבל זה הועדה המחוזית תחליט. כי אם התוכנית הזאת הופקדה על ידי שני מוסדות תכנון מתוכם ועדה עצמאית וועדה מחוזית שחושבים שהיה נכון לתת שם עוד 23 יחידות דיור, אני לא מבינה איזה קורבן צריך להקריב כאן בשביל הנושא הזה של הסכמה ושל הועדה המקומית לחזור לתוכנית המקורית שלה בנושא הזה. למעט זה אנחנו כמוכן אנחנו חזרנו וביקשנו ואני מבינה שזאת גם הכוונה שאחרי שיתוקנו כול ההקצאות אז יהיה 106 ב' אז אני לא רואה לנכון לחזור היום על הטענות שהשמענו כבר בפעם שעברה אולי על חלקם נצטרך לחזור אחרי ה 106 ב'.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
נכון היא צודקת במאה אחוז.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

אבל זה נכון שאתם הבנו שאתם לא מתנגדים להקצאה אבל זה נכון שחלק מהיותכם בהליך בבית המשפט אתם לא מתנגדים להקצאה הנוספת של התוכנית הזאת לצרכי ציבור?

עו"ד מיכל גלקין גולן:
נכון,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
שלא מוטלת על היזם,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד מיכל גלקין גולן :

נכון, נכון, זה מתחלק בין כולם, נכון,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
תודה,

עו"ד מיכל גלקין גולן :

גם לגבי ה 23 יחידות תשמעו, אם זה התנאי הזה שהשטח הזה יפותח סוף סוף לטובת כולם וגם לטובתנו שלנו אז אנחנו בליט ברירה נוריד את הראש ונסכים, אבל לדעתנו זה לא החלטה תכנונית נכונה.

דובר

אפשר להתייחס?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

לא, לא, לפני זה אני רוצה לשמוע את רמ"י, איפה רמ"י?

מר ניר בן סימון, נציג רשות מקרקעי ישראל :

הנה אני כאן וגם שרית תוכל אחר כך להשיב.

גב' שרית דנה, בשם רשות מקרקעי ישראל :

יש לנו כמובן טענות על ההקצאות על טבלת ההקצאות אתם שמעתם אותם, תרצו אותם לשמוע עכשיו או ב 106 עוד פעם זה כמובן החלטה שלכם, אנחנו לא ראינו את סיפור ההקצאה לצרכי ציבור קודם, אנחנו בוודאי מבינים שיש הקצאה לצרכי ציבור היה תהיה מכל בעלי הקרקע, אין לי אני לא יכולה להגיד עכשיו אם אנחנו מסכימים, זאת אומרת אם רמ"י יש לה השגות על זה שזה יותר מדי או פחות מדי, ברור לגמרי שכל שתהיה הקצאה לצרכי ציבור מבונה היא תיפול על כול בעלי הקרקע, אין שאלה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אוקיי, מי עוד רצה להתייחס?

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :

אמיר שפיצר, עורך דין אמיר שפיצר מייצג את חברת זוהר ארגמן.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

שהוא -

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :

אם אפשר להראות שנייה את השקף של התשריט, אנחנו בעצם בעלים של דירת גג במתחם המגורים שהתב"ע עוטפת אותו.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אתם לא בתוך התוכנית מחוץ לתוכנית.

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :

כן, התוכנית עוטפת אותם.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

רגע, רגע, רגע מר שפיצר, אבל אנחנו את ההתנגדות שלך כבר שמענו לפי מיטב ידיעתך.

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :

כן זהו אוקיי אז אני רק רוצה להגיד לגבי התהליך שהתהליך אני חושב בדיון הנוכחי הוא מעט מוזר ופגום, במסגרת הדיון בבית המשפט עלתה הצעה להחזיר את הדיון לוועדה המחוזית, התנגדנו ולא הסכמנו לכך ובסופו של דבר הוכתבה לפרוטוקול הסכמה שאומרת שהעניין כולו יחזור לדיון פנימי בוועדה המחוזית,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

שהיא תחליט אם יש לה סמכות לחזור ולקיים דיון בתוכנית שהוגשה על פי המתכונת שהוגשה, או שיהיה להסביר את התוכנית מחדש. כי אם אני עכשיו פעם ראשונה מסמכים של תוכנית שלא (לא נשמע) אז יש כאן טעם לפגם.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
לא, תראה, בכל תהליך שלא נחליט עליו הזכות לטעון כנגד כול שינוי וזה, תישמר לך, אבל יש לנו -

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
אבל זה לא מדויק אדוני סליחה, כי אם עושים 106 ב' אני מוגבל ל 106 ב' הנושא עלה בבית המשפט והשופטת הכתיבה באופן מפורש לפרוטוקול הסכמה של הצדדים שלא מסכימים לדיון חוזר בוועדה המחוזית באותן התנגדויות שהוגשו, אלא שאנחנו שומרים על הזכות שלנו לטעון שיש מקום להפקיד את כול התוכנית מחדש כי יש פה שינוי מהותי בתוכנית.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
זה בסדר גמור רגע, רגע זכותך לטעון את זה במסגרת ה 106 ב',

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
איך אני אטען את זה אדוני היושב ראש, איך? הרי עכשיו מציגים פה תוכנית שונה, עכשיו - אם מהנדסת העיר -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
רגע, רגע, רגע, מר שפיצר, לא מציגים תוכנית ... כפי שראית מה שהועדה המקומית הציגה אנחנו אומרים שזה יאומץ על ידינו, מה שהיא הציגה היא הציגה תוספת של בינוי לשטחי ציבור בקומת הקרקע והפחתת יחידות דיוור הפחתת קומות בבניינים, זה מה שהיא הציגה. היא לא הציגה תוכנית שונה. היא הציגה זה כמו שזה כאילו ש-

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
אני אסביר אדוני היושב ראש, אני אסביר,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
כמו שהיום אתה מגיע לדיון בהתנגדויות ואומרת אני מתנגדת לתוכנית לדעתי צריך להוריד את מספר יחידות הדיוור ואת מספר הקומות.

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
אבל זה לא אותו דבר אדוני, לא, זה לא אותו דבר. אם אפשר לראות את השקף אני אסביר אולי טוב יותר על השקף, אפשר שנייה אחת לראות את השקף בבקשה של התשריט?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
לא, אני לא,

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
אם אפשר,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
פרוצדוראלית זכותך לא נפגעת, יהיה 106 ב',

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
אני חושב שכן,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
לא אז תסביר כי פשוט לא הצלחת להסביר לנו.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
אז אם אוקיי אז אם אפשר את השקף שוב להציג בתשריט.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
השינויים שהם מבקשים,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
ליאור תן לי רגע את השקף.

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
וגם עוד עניין לגבי השקף לא ציינתם בכמה הפחתה של הקומות שאתם מציעים האם זה מאוזן בשלושתם או באחד יותר אחד פחות.

אדו"ר רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל :
עשרים ושלוש יחידות דיור זה בערך שלוש קומות. זה הסדר גודל,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
כן אתה מעלה לנו אתה מעלה שקף?

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
לא, אני לא יכול להעלות אין לי את זה. את מעלה רחל?

אדו"ר רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל :
כן,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
יש לי עוד שאלה, לגבי השטחי מסחר את ציינת שצריך כדי לאפשר את השטחי ציבור להפחית מסחר בכל אחד מהמבנים באיזה היקף?

אדו"ר רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל :
אנחנו מהבדיקה הגסה שעשינו נכנס להם בערך 200 מטר רבוע לכל מגרש מסחר,

דובר :
כלומר זה 800 מטר פחות בכל -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
היה אלף בכל ?

אדו"ר רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל :
אבל גם בגלגול הקודם הבנו ש 1000 זה יותר מדי ואין לזה שום קשר,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
אז מה ההמלצה להפחית?

אדו"ר רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל :
אני חושבת שסדר גודל של 300 מטר רבוע,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
300 להשאיר,

אדו"ר רחל ברגר, מהנדסת העיר גבעת שמואל :
300 להשאיר,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
בכל אחד מהמבנים,

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
את התשריט המוצע והמופקד?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
הנה,

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
הנה בסדר רואים,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
כן זה מה ש- כן,

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
אנחנו רואים פה את המתחם אני חושב ארבע או חמש השמאלי למטה החום, כן, למטה כשאנחנו התנגדנו
כי אמרנו שזה מרחב של ספורט ונופש, שאנחנו רוצים יותר כמרחב עירוני -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
רגע מר שפיצר איפה הלקוחות שלך רק?

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
בבניין הצמוד ממש, הנושק לשטח החום התחתון. ממש -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
באזור הזה,

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
אני לא רואה איפה, בדיוק, בדיוק, שם דירת הגג שלמעשה על המרחב הזה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
אני הבנתי שהתוכנית לא עושה לא מכניסה שום שינוי במגרש הזה.

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
היא עושה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
אתה עכשיו -

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
כי אנחנו התנגדנו ואנחנו ביקשנו בהתנגדות עמדנו על כך שיש חובה לשמר את השטח הפתוח לנופש ולספורט
כדי שיהיה שטח אפקטיבי. הועדה המחוזית קיבלה את ההתנגדות היא לא רק התייחסה לטבלאות האיוון
והיא אמרה והיא עמדה על החשיבות במסגרת ההחלטה שהיא קיבלה בהתנגדות שלנו. היא עמדה על
החשיבות בשימור השטח לספורט ולנופש שלא רואה בתוכו את השטח החום כעוד מבנה נוסף. עכשיו אנחנו
בכלל חלופה שטח חום עצמוד לבניינים עצמם. אז איך אפשר עכשיו ב 106 ב' שיהיה כבר על שינוי אפשרי
להתייחס גם לתכנון המקורי שהתקבלה הטענה לגבינו וגם לשינוי המוצע. מה הנזק שיגרם אם יעשו הפקדה
מסודרת למסמכים שהיזם רוצה להגיש, כמסמכים שנראים לו נכונים, נתייחס אליהם פעם אחת, נחסוך
עתירה נוספת לבית המשפט, כי בית המשפט לא פסל את העמדה שלנו לגבי כך שיש חוסר סמכות לדון מחדש
במסגרת הליך התנגדויות שכבר מיצה את עצמו. ולכן הבקשה היא אם עושים שינוי להפקיד מחדש ונתייחס
לכל הדברים ולא נהיה מצומצמים ל 106 ב' כשההתנגדות שלנו המקורית התקבלה. תודה,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אוקיי אני כרגע לא, אני מבקש רק - רגע שנייה סליחה, קודם כול שמענו את מה שאמרת, אני לא אני מבקש רק שלא יובן מתוך אי התגובה שלנו שאנחנו מקבלים את עמדתך שההתנגדות שלך התקבלה. אמרת מה שאמרת, אנחנו לא מגיבים על האמירה הזאת שלא ישמע מזה שאנחנו מקבלים את האמירה הזאת שלך.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
הועדה למעשה לא נדרשה לשום התנגדות פרטנית,

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :

הועדה רשמה בהחלטה שהיא רוצה הועדה המקומית תשוב ותבחן את הצורך ... כדי שישמש לתפקידו כספורט ונופש -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
בסדר אוקיי,

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
בתוכנית המתאר,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

רגע מר שפיצר, אנחנו לא מתווכחים, מר שפיצר אנחנו לא מתווכחים אנחנו יודעים מהמכתב הכול טוב. אני רק אמרתי שלא יובן -

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
בסדר גמור,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אנחנו מקבלים את מה שאמרת ושמענו את הדברים אם יש עוד מישהו להגיד משהו -

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :

משפט אחד אני אגיד, אני סבור שהאופציה החוקית היחידה של הועדה המחוזית הנכבדה לשוב ולקיים דיון בתוכנית, זה רק אם היא תופקד מחדש.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
אבל זה כבר אמרת,

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
תודה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

עכשיו זו הייתה הפעם השלישית שאמרת את זה .

עו"ד אמיר שפיצר, בשם חברת זוהר ארגמן :
תודה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

אנחנו מבינים בדרך כלל כבר בפעם הראשונה, אוקיי אז אם יש עוד למישהו משהו להגיד,

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים :
כן אני רוצה לדבר,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד שחר בן עמי, בשם הועדה המקומית :
... של התיקון הזה הוא מאוד ברור,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
דבר רק בקול רם שנשמע אותך,

עו"ד שחר בן עמי, בשם הועדה המקומית :

שחר בן עמי עורך דין מטעם הועדה המקומית. ההיגיון של הפרשה הזאת הוא מאוד ברור, במקום שהרשות המקומית תקבל 23 יחידות דיור, למכור אותם במכרז ניקח את הכסף נחפש שטח איפה לבנות את השטחים העירוניים שלה בעצם יצרנו שלושה פתרונות גם במונחי זמן, גם במונחי כסף וגם במונחי שטח. כי לא צריך עכשיו לעשות תהליך כזה של מכרז ואז למכור את הדירות ואז מכרז לבנות וגם לא צריך לאתר שטח חלופי זה נמצא בתוך התוכנית זה ייעול השימושים בקרקע הרבה יותר טוב. וגם העלות היא יותר קטנה כשעושים את זה כך. זאת אומרת צריך לזכור שכשהתוכנית הזאת הוגשה לוועדה ב 2012 נדמה לי, כול המודל הזה של קומות מבונות לא היה מפותח, זה לא הייתה החשיבה. החשיבה הייתה לתת תמורה לרשות כדי שהיא תוכל לבנות את השטחים שהיא נדרשת להם ויש לנו פתרונות הרבה יותר טובים. הפסיקה התקבלה נדמה לי שלוש או ארבע שנים לאחר מכן נתנו גושפנקא לעניין של קומות מבונות. אני חושב שחבל, זה חוסר הבנה כי התוצאה לשמור את התוכנית כפי שהיא פשוט בזבוז.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
טוב,

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים :
אני רוצה להתייחס גם,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
כן רק תאמר את מי עורך דין כהנא את מי אתה מייצג?

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים :

אני מייצג את המתנגדים שנמצאים עשרים וחמישה מתנגדים שגרים מעבר לרחוב הנשיא בבניינים שמצפון לתחום התוכנית. אנחנו הגשנו התנגדות מאוד מפורטת אני חושב דבר ראשון ואני מסכים גם עם מה שנאמר על ידי עורך דין שפיצר, שיש פה החלטה שהתקבלה על ידי הועדה המחוזית וההחלטה הזאת הייתה לדחות את התוכנית כאשר הועדה המחוזית אומרת שני דברים, היא אומרת א' אנחנו סבורים ששטחי הציבור האלה לא צריכים להילקח לצורך מסחר ומגורים כי יש צורך בהם וב' היא אומרת הועדה המקומית היא ועדה עצמאית, יש לה תוכנית מתאר כוללת, היא רוצה לבחון מחדש את מערך שטחי הציבור פה ואיך לפתח אותם, תקום ותעשה תוכנית בסמכות ועדה מקומית. מאז שום דבר לא השתנה, שום דבר לא השתנה שמצדיק עכשיו לחזור אחורה ולבטל את ההחלטה. בית המשפט לא ביטל את ההחלטה, התוצאה של מה פסק הדין של בית המשפט הוא שתי שורות, שורה ראשונה העתירה שהגישו היזמים נמחקה, אין שום אמירה על זה שההחלטה של ועדה מחוזית לא הייתה בסדר וצריך לבחון אותה מחדש ושהיה בה איזה שהוא פגם, להיפך הועדה המחוזית עמדה בפני בית המשפט ואמרה ההחלטה שלנו היא לא בגלל ענייני קניין אלא זו החלטה תכנונית כי אנחנו סבורים שיש פה שטחים ציבוריים שהם מיועדים לנופש וספורט שצריך היה שישמשו לרווחת התושבים. התוצאה עכשיו היא שבעצם הועדה המקומית עשתה בפעם השלישית זגזוג ופליק פלק לאחר, כול פעם היא משנה את עמדתה. ההליך כולו התחיל מאיזה שהוא הליך פגום שבו הועדה המקומית ראתה את השטחים האלה כדרך לעשות כסף. לא עניין אותה לא מגורים ולא כלום, היא אמרה איך אני יכולה לקבל פה 23 יחידות דיור, זה דבר בלתי חוקי בעליל, לקחת שטחים ציבוריים להכניס אותם לטבלת הקצאות והופה פתאום העירייה היא הופכת להיות בעלת דירות פה. זה היה כול המטרה של ההליך. עכשיו אחרי שהבינה שהיא לא יכולה אז היא פתאום אמרה לא אני נגד התוכנית הזאתי, חשוב השטחי ציבור ואחרי זה כשהיזם הגיש עתירה פתאום היא עשתה פליק פלק לאחר ומצאה פתאום דעה שלישית. כשהדעה השלישית לא הגיונית לחלוטין הרי יש פה שטחים חומים מבונים יש בתוכנית הזאתי מעבר לכל הנדרש, יותר מזה. השטחים האלה אפילו לא מיועדים לשמש את התושבים, רוב השטחים הציבוריים שמיועדים פה המגרש החום שהיה אמור להיות לשרת את התושבים, וכך או על פי התב"ע המאושרת, פתאום נהפך להיות מעונות סטודנטים. רק מה, השאלה העיקרית היא איפה האוניברסיטה, האוניברסיטה בכלל בטווח מרחק הליכה נסיעה באוטובוס לא? היא בכלל בצד השני של העיר ששמה הקימו עכשיו מעונות

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

סטודנטים שמיועדים לאוניברסיטה. אין פה שום היגיון, אז מה אמרו בוא נדחוף עוד 1800 מטר שיש פה אלפי מטרים של מבנים ציבוריים, רק כדי להצדיק עוד פעם את התוכנית שהייתה מקודם שכולה נוצרה כדי להעשיר את העירייה ב 23 יחידות דיור. איפה הבחינה של מה נדרש מבחינת שצ"פ, מבחינת שטחי נופש וספורט? המציאות כיום היא שתושבי גבעת שמואל נאלצים לנסוע, זה אזור שהוא ממש לא קרוב לשום-לא למטרון ותושבי גבעת שמואל נאלצים לנסוע לפתח תקווה ולקריית אונו כדי להיות שם בספורטק או ללכת ברגל ביום שבת -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

לא, לא, עורך דין כהנא זה שוב ככל שאנחנו נחליט לבצע פרסום לפי 106 ב', כול זה תוכל לטעון.

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים:

אני חושב שוב -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אבל רגע, לא, לא, רגע אתה לא מפריע אתה לא מדבר כשאני מדבר. רגע, אני מבין שאתה טוען זו הטענה כרגע המרכזית, אתה טענת שאי אפשר כרגע, שצריך להפקיד את התוכנית מחדש, זה מה שאתה טוען.

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים:

לא אני אומר שצריך להפקיד אותה כתוכנית בסמכות ועדה מקומית כפי שאמרה הועדה המחוזית, כפי שהחליטה הועדה המחוזית. שאם הועדה המקומית רוצה ליזום תוכנית חדשה, תתכבד ותעשה תוכנית בסמכות ועדה מקומית.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

בסדר הבנו, זו טענתך -

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים:

ושהיא תשמע את ההתנגדויות.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

עורך דין כהנא, זו טענתך, הבנו אותה, תודה.

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים:

תודה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? אם כך אנחנו, אם כולם סיימו אז אנחנו נתכנס לדיון פנימי ונקבל החלטה, אנחנו מודים לכם מאוד,

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר:

אני רוצה אולי להגיד משהו כי יש -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אין חובה עורך דין -

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר:

לא אין חובה אבל רק כדי שנבין, זאת אומרת כמו שאמרתי יש עניין תכנוני ויש עניין של הקצאות זאת אומרת במהלך שתעשו תחליטו לאמץ או לפרסם 106 ב' -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

כולה או חלקה,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר :

כולה או חלקה, אז אני אומר במידה ותחליטו לאמץ את הפרשה לפרסם 106 ב' כולה או חלקה זה פותר את הצד התכנוני עדיין יש את העניין של טבלאות איזון יכול להיות שאתם תרצו להעלות את זה בשלב השני לשמוע טענות אבל - זאת השאלה כי גם טבלאות איזון -

דובר:
החלטה תכנונית...

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר :

יכול להיות שתקבלו את הטענות ככל שתקבלו את הטענות של המנהל שצריך להכניס פה -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אבל חבר'ה יש פה תוכנית,

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר :
בסדר,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
תצטרכו לעשות טבלאות איזון מתוקנות.

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר :
נכון אבל יש שאלה -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אנחנו נשמע, נשמע את הכול, אנחנו נשמע אז את הכול אנחנו לא נפצל פה אנחנו לא נפצל פה דיון עורך דין וילצ'יק זה פשוט לא נכון. כי אין בעיה עם אז תהיה מן הסתם תהיה פה תוכנית מתוקנות, יהיו טבלאות איזון מתוקנות, יהיה 106 ואנחנו נשמע,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:

בכל מקרה אני מבינה שעמדתכם היא שהטענות שהם טענו קודם אין לנו בעיה לטעון אותם עוד פעם על הטבלאות המתוקנות, ככל שהטבלאות המתוקנות -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
ברור,

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
מבחינתנו אין שום בעיה עם זה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אנחנו גם אם אתם תגידו שאתם חוזרים בכס אז תגידו שאתם חוזרים ממה שטענתם אנחנו לא -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
גם תשמחו כן, לא בטוח שזה יקרה, כן,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
לא נכעס,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אם תוגש טבלה מוסכמת אז הכול יהיה -

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
ברור, ברור,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ניר בן סימון, מ"מ נציג רשות מקרקעי ישראל:
ואם היא תהיה לפי העקרונות המקובלים כמובן שנשכים.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
רבותיי -

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים:
אני רוצה להגיד משהו על הפרוצדורה מילה אחת, על הנושא של הזום,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
כן,

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים:
אנחנו קיבלנו הזמנה לדיון שהוא ישיבה מקובלת באמצעות הזום, לא קיבלנו הודעה שהיזמים יהיו שמה ושהישיבה מעורבת. אם יש כוונה לעשות את זה, אז אני מבקש שיגידו גם למתנגדים שיש להם אפשרות להגיע כי הישיבה היא פרונטלית. לא יכול להיות שהיזמים יעמדו שמה ושעכשיו אנחנו נסגור את המצלמות והם ימשיכו להיות שם.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לא, לא, הם יוצאים,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
עורך דין כהנא,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אתה יכול להישאר במצלמה תראה שהם יוצאים.

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים:
אז אני רק מבקש להודיע מראש, זה הכול,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
עורך דין כהנא, לשם שינוי קיבלנו את ההערה שלך, אנחנו מקבלים את ההערה שלך.

עו"ד שרית דנה, בשם מנהל מקרקעי ישראל:
אין לראות בכך עמדה ביחס לטענותיך הקודמות, זה מה שאני מתכוונת.

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים:
לשם שינוי זה נשמע אחרת אבל בסדר.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
לא, לא, בסדר, הכול ברוח טובה,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
עורך דין כהנא תנוח דעתך אנחנו לא נאפשר למישהו לדבר כשאנחנו היברדים,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אבל אני חושב שאתה צודק כשאנחנו יודעים שמגיעים אנחנו נודיע על כך צריך להודיע, אתה צודק.

עו"ד אלי וילצ'יק, בשם המתנגד נכסי אבידר:
אני חושב שכתבתם בהזמנה צריך לכתוב שאפשר להגיע גם -

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים :
נכון זה מה שאמרתי,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
... לא הודעתם שאתם באים לפני, כי ברגע שאנחנו יודעים שמישהו מגיע אנחנו כן מודיעים.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
אנחנו מודיעים ברגע ש-

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
שלא ייווצר מצב ש-

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
עורך דין כהנא אתה צודק באופן עקרוני כשאנחנו יודעים שמישהו מודיע לנו שהוא מתכוון להגיע אנחנו מודיעים את זה ואנחנו נודיע.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
אנחנו נותנים את ההחלטה -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
אבל תנוח דעתך, תנוח דעתך שהם יצאו, אתה יודע תנוח דעתך שכולם יוצאים. תודה רבה לכם.

עו"ד אשר כהנא, בשם בעלי דירות מתנגדים :
תודה,

דיון פנימי

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
ניצן בוא רק תתייחס לטענה שחוזרת פה גם זה שבעצם לכאורה לאור החלטה של ועדה של בית משפט שהוא בעצם לא אמר כלום, אנחנו לא אמורים לקיים, אנחנו בעצם אנחנו עכשיו יוצאים, מה שאנחנו עושים בעצם אנחנו מקיימים דיון חוזר.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
זה דיון -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
מה שקורה בעצם יש החלטה, ובאו הצדדים הגיעו לידי הסכמה, ומה שאנחנו בעצם עושים אנחנו מקיימים דיון חוזר, מבלי שקיבלנו אפילו החלטה לקיים דיון חוזר.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
אז קודם כול היה הליך משפטי, זה לא דיון חוזר במובנו הזה, זה כמו שיש הליך משפטי -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
שאתה היית צד לו,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
עכשיו הועדה זה יצא גם מה שעמד בבסיס, אחד העוגנים המרכזיים רק בוא נראה קודם כול את העובדות. הועדה לא נדרשה לטענות התכנוניות הפרטניות בהחלטה הקודמת שלנו. היא אמרה שהם הרשות באה ואומרת לוועדה המחוזית אני בנסיבות האלה לא רוצה את התוכנית, הועדה אומרת זאת ועדה עצמאית היא

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

יכולה לשקול איך היא מנהלת את שטחי הציבור שלה מחדש ובהעדר תמיכה שלה בתוכנית אני דוחה את התוכנית, זה היה העוגן של ההחלטה. באים המתנגדים ואומרים לא, אפשר לקרוא לתוך ההחלטה הרבה יותר. אתם למעשה קיבלתם את זה שצריך להיות שמה שטח ספורט ונופש פתוח, עם תועלת ציבורית הם לוקחים את זה צעד נוסף אני לא רוצה כרגע להידרש לזה כי הועדה תוכל להסביר מה היא התכוונה ומה היא אמרה, אבל אומרים ההחלטה הייתה יותר ארוכה. אבל ההסכמה להחזרה הייתה שהבסיס המרכזי לדחיית התוכנית היה אי תמיכת הרשות באותה תוכנית, שהרשות חזרה בה בכפוף לאותו הסדר חזרה בה מאי התמיכה בתוכנית ואת זה הועדה שוקלת הם אומרים אם זה ההסדר אנחנו לא -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אבל השאלה האם לא הייתה צריכה להיות אלינו פנייה לקיים דיון -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

לא מיכה זה לא, זה בית משפט, יש בית משפט, לפני שאנחנו נותנים את ההסכמה שלנו.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אבל בית משפט,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

נתנו את ההסכמה שלנו על הבסיס הזה, אמרנו אנחנו מסכימים להחזיר את זה לדיון.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אה,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

לבית משפט ברור לא?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

ברור, ברור,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

שאלו אותנו יהיה בירור של העתירה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

אז לא ...

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

אמרנו הייתה שופטת היא אמרה,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:

שזה הולך לאישור של -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

כן, כן, שזה יחזור לדיון, בוודאי, בוודאי אמרנו לה, כן, כן, בוודאי,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

ולכן -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

עכשיו אני מסביר את הזה, כמובן תיארונו את המצב לפני היום -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

התשובה היא אין סופיות דיון.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :

אין סופיות דיון אבל זה היה, הבסיס הזה בסיס הדחייה שנשען על אי תמיכת הרשות בתוכנית נשמט לכאורה בכפוף לאותה הסכמה ולכן זה ... מבחינת הדברים בפני הועדה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

עוד שאלה, שפיצר טען כמי שיש איזה שהיא אמירה שתומכת בביטול של המבנה הדרומי. יש אמירה כזאת?

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

לא,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :

לא, לא בביטול של המבנה הזה ברור למעשה -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

מה היא אומרת?

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :

הוא לא אמר... הוא אמר שצריך -

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

החלטות ועדה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

חברים רגע,

דובר

הוא אמר שצריך להיות נופש וספורט,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :

הוא קורא לתוך ההחלטה של הועדה אמירה ששטח עצמוד למבנה שהוא שטח השב"צ שהיה בתוכנית המופקדת ... צריך להיות שטח לספורט ונופש, הוא קורא את זה לתוך החלטת הועדה, זאת קריאה,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :

... לרמ"י,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :

זאת קריאה שלו את ההחלטה,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :

כן,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :

אני לא חושב שהועדה נדרשה באמירות הכלליות שלה לטענה פרטנית כזאת או אחרת, הועדה אמרה באופן כללי ואפשר לחזור לטקסט הכתוב ולראות, הועדה קודם כול עובדתית היא לא דנה בטענות פרטניות, היא לקחה את הדבר הזה כמכלול והיא אמרה אם זאת העמדה של הרשות אז זאת ועדה עצמאית אנחנו למרות מה שכתוב בכוללנית אנחנו סבורים שהיא יכולה לנהל את השטחים שלה בעצמה ויכולה לבחון את הדברים האלה מחדש, זה האמירה, מבלי הוא לוקח את זה ואומר אתם כבר אמרתם שצריך להיות פה שטח ספורט ונופש ולא שב"צ -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :

אבל מה שהם הציגו כאן זה איזה שהיא תוכנית אחרת לגמרי.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אחרת לגמרי,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
לא, ממש לא, זה לא ... זה שלושה בניינים, הם רוצים (לא ברור) אנחנו נדבר על העניין הזה.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
זה אותם שלושה בניינים,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אותם שלושה בניינים,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
שמתווסף להם שטח ציבורי והמסחר מצטמצם בהתאמה על מנת לאפשר את השטח הציבורי.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
השינוי העיקרי הוא בקומת הקרקע,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
זה כמו ש - הם הציגו את ההסכמה ככה, הם אומרים אתם אמרתם אתם אמרתם לרשות שאנחנו מנהלים את שטחי הציבור שלנו בעצמנו, אז מה היה ההיגיון של ה 23 יחידות דיור שהיינו אמורים לקבל? לקחת כסף ולקנות שטחי ציבור. אז הנה התוכנית הזאת מפרישה אותם מתחת לקו את אותם שטחי ציבור שהם היו כנגד יחידות דיור ואז -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
הסדרה שלהם (לא ברור)

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לא, לפי ההחלטה של הועדה הם לא אמורים לצאת משטח סחיר, הם מקבלים רק שטחי ציבור, את כול ההפרשות מתחת לקו בנוסף -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
בתוכנית ...

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
זה ניהול נכון של שטחי ציבור בעיניהם,

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות:
מה זה 800 מטר של מה?

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
כי אני הבנתי ש 23 -

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
... מגרשים,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
רגע,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :

אפשר רגע לעלות? אני רגע עוזבת את יחידות הדיור, יש כמה דברים שמטרידים אותנו. מבחינת יחידות הדיור אני באופן אישי חושבת אני בטוחה שכאן כולם בהיבט הזה תמימי דעים שצריך לתת כמה שיותר ולא להוריד משיקולים של איזונים כאלה ואחרים.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
לגמרי, לגמרי,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :

מהסיבה הזאת שאלתי אותה, האם מתחם יכול להיות ... מיחידות דיור אמרה שכן, בזה היא סגרה את התכנון שנשאר בסוף 300.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
יש פה מתחם שיש בו הרבה שטחי ציבור,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
וסגרה את ה ...

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
נכון אין שטחי ציבור ...

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
מה שאותי הטריד בשאלה שלה -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
מעט מגורים ביחס לזה,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
יכול להיות שהיום (מדברים ביחד)

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
יכול להיות שאפשר להוריד את ה 23 יחידות דיור -

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
... אני לא יודעת כמה זה בדיוק מה שאותי כאן .. שרית שהציגה את התוספת שטחי ציבור וציינה שצריך להוסיף עוד תכנית.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
נכון,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
כי אנחנו לא יודעים מה המשמעות של זה.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
לכן אני אמרתי -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
תכנית על השטח ספורט ונופש.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
זה תוכנית חדשה,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
זה בתוך המגרשים,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אני רוצה רגע כול פעם שאת אומרת תוכנית חדשה, יש לזה אמירה, אז אני רוצה להסביר אדוני, אני בכוונה-

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
אז אם כך אני -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
רגע שנייה, קודם כול זה בסדר שחבר אומר תוכנית חדשה אבל אני רוצה להסביר מה ההשלכה המשפטית של אמירה של תוכנית חדשה ומתי מבחינה משפטית לפי פסיקה זה תוכנית חדשה ומתי לא.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
כשיש סטייה ניכרת,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
רגע שנייה, לא, לא, זה לא סטייה ניכרת.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
לא, לא,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אז קודם כול אנחנו עושים לא מעט שינויים בתוכניות בעזרת הכלי המאוד טוב בלי לפגוע בזכות טיעון של אף אחד בעזרת 106 ב', הפסיקה אומרת תוכנית חדשה שתופקד מחדש היא כשהפער בין התוכנית שהופקדה לבין התוכנית שהובאה לכאן, אומרים לא יכירנה עוד. כלומר זה לא אותה תוכנית זה לא דומה בכלל. עכשיו אני מתכנן קטן מאוד אבל -

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
יוריד את המספר,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לא, אבל אני אומר אבל השינוי הזה זה לא יכירנה עוד, בהנחה ש-

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
זה לא שינוי מהותי אבל צריך לבחון את זה.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
נכון אבל אני אומר -

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
.. בוחנת כן את התשריט,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
זה לא שינוי שאי אפשר לעשות אותו במסגרת 106 לא צריך להפקיד אותה מחדש, כי זה לא לא יכירנה עוד, זה לא שעכשיו הפכנו מגורים, אתם עושים עכשיו שינוי ומחליטים שזה יהיה תוכנית לאזור תעשייה.

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות:
בדיוק,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
זה לא יכירנה עוד,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
תראה יש יחידות דיור,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
עוד קצת שב"צ פחות שב"צ עוד יחידת דיור, כן,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
זה לא עשר יחידות, זה לא פחות יחידות דיור, אנחנו בהיבט הזה -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
זה שינויים שכוועדה יודעים לעשות ב 106 אבל לא בהפקדה מחדש אז זה לא יכירנה עוד, זה שינויים, נכון צריך לתת זכות טיעון אבל זה לא - לא יכירנה עוד.

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
אותו שטח ציבורי אפשר לעשות אותו, 800 מטר אפשר לעשות כמו שהציגו אותו לפרוס אותו ככה או להוסיף אותו ככה כעוד קומות אולי.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
במקום בתכנית לעלות -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
כשאתה פורס מבנה ציבור לגובה, הוא פחות יעיל, זה שנים -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
נכון,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
עכשיו התוכנית הזאת תסתכלו רגע, תסתכלו רגע על התוכנית להגיד שבתוכנית הזאת יש בעיה של תכנית שיש שמה שטח בתוכנית כולה יש שם שטח כול כך גדול של שצ"פ וכו', להגיד שהתוספת של התכנית בראייה הכוללת היא מהותית,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
(לא נשמעת)

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
בסדר זה לא הרבה שטחים, סך הכול לכל מבנה ובמיוחד אם מצטמצמים למסחר זאת אומרת יש כאן אמירה-

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
כול ה 600 בולטים החוצה או חלק מהקומה הראשונה, לא הבנתי.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
חלק - איזה גודל 600 אבל היא צמצמה -

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
בכל בניין 600 בסך הכול 1800 בקומת הקרקע.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
שאלה אם זה חלק מהקומה של המבנה או שהכול בולט מהתכנית.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
זה כנראה מחובר בחלק מהמבנים,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
כן כי זה מצמצם מסחר,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
זה מצמצם מסחר, אבל המשמעות היא אולי - אני לא מעריכה שיוציא רק את הקומה של המבנה החוצה חלק מסוים. אבל בסדר ...

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
אני אומרת זה משהו -

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
זה לא היקפים כאלה גדולים עכשיו של -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
לא ברור אבל -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
זה לא דומה לתוכנית הקודמת שאתה לא יכול - באיזה תנוחה זה ינוח.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
נכון אני מדברת תכנונית כאילו אם - זה משהו שאתה לא -

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
זה משהו שלשכת התכנון יכולה לבחון אין כאן עכשיו תוספת של 100 יחידות דיור שמתפרש על כול השטח צריך לבחון את הכול. כן לשכת התכנון תעשה את זה -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
כמה יחידות דיור יש בסך הכול בתוכנית?

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
שלוש מאות,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
שלוש מאות,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
שלוש מאות זה לא תוספת משמעותית אבל צריך לבחון את זה כאן אחר כך. את התוצאה התכנונית היא לא, במיוחד לאור זה שמצמצמים מסחר.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
תעשו 106 ב' נעשה 106 (לא ברור) אתה גם מפקיד תוכנית -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
בוודאי במקרה הזה אתה גם עושים את השינויים התכנוניים.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
השינויים התכנוניים כמו שאומרת יעל שינויים תכנוניים אני צריך לתאם מול לשכת התכנון, אוקיי?

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
זה ברור,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
לתאם אותם עם לשכת התכנון ואני מבין שגם את הטבלה צריך לתאם מול לשכת התכנון, נכון?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
כן,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
כן נכון,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אפשר רגע לצאת להתייעצות?

התייעצות

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות:
היה משהו בבית המשפט עם השלוש יחידות דיור?

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
לא, זה מאחורי הקלעים, לא,

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות:
זה לא שהם הורידו בגלל ההחלטה,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
לא, לא, לפני כן הם הגיעו להסכמה.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
איך הם מבחינת הצפיפות של תמ"א 35? הם עומדים בזה?

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
צפיפות נטו בטוח,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
נטו בטוח אני מדברת על תמ"א 35,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
על 4 את מתכוונת,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
מה?

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
על 4,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
על 4 נכון,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
אבל זה תוכנית שאולי - עבר קודם,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
35 כבר לא חלה על זה, אני חושב ש 35 / 4 הצפיפות הייתה עוד יותר גדולה.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
נכון לכן אני אומרת,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
היא לא חלה פה, אבל היא לא חלה -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
... לפחות זה לא אבל -

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
גם לנושא של כול הטענות השמאיות אנחנו צריכים להכריע עכשיו כי אם חוזרים ודנים בעצם בכל הטבלאות שלא נגרור את עצמנו לעוד 106. עכשיו לגבי שטחי הציבור אז כן לקבל את הבקשה של להוסיף שטחי ציבור עיקריים, על חשבון חלק משטחי המסחר, ואפשר עכשיו אנחנו צריכים לפרט את הטענות השמאיות.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
אבל המסחר לאורך ... זה חלק מה-

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
לא, נותר מסחר,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
נשאר הם אמרו שהם משאירים 200 מטר לכל בניין זאת אומרת 600 מטר.

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
לא, 300 מטר לכל בניין,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
אה נכון נכון,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
300 מטר לכל מבנה,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
נכון,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
אתה 300 אנחנו צריכים שיגיעו אלינו אחר כך עם התיקון של המבני ציבור נראה מה נותר, יכול להיות שיש שם 550,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
לא, אני אומר בגדר החלטה אם אחנו לא רוצים להגיד -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
שכן צריך -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
חבר'ה אני חושב שבהחלטה אנחנו צריכים לבוא להגיד שבאופן עקרוני אנחנו מקבלים את זה שיהיה יתווספו שטחי ציבור על מבנים, במקביל הקטנה של -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
מסוימת,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
מסוימת. הקטנה מסוימת בשטחי המסחר בתיאום עם לשכת התכנון. אתם תבדקו בכל מקום כמה צריך להקטין.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
יתואם עם -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
אוקיי אגב, אגב כיוון שיש ... בהחלט יכול להיות שגם במסחר אפשר לעשות עם גלריות ואז אתה יכול להגדיל את שטח המסחר עם אופציה לגלריות. אתה יכול להגדיל שטח המסחר שם. אני לא חושב שאנחנו צריכים כרגע להגיד את השטח, הקטנה תהיה בתיאום עם לשכת התכנון.

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית:
מה קורה לגבי מגרש 5?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
מה זה מגרש 5?

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית:
זה אותו שטח ציבורי שבתוך השטח הפתוח.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
הוא נשאר, הוא נשאר, אנחנו לא בונים בו.

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית:
הוא יישאר כביכול?

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
הבהרה של הועדה שלא התקבלה החלטה בדיון הקודם.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
הוא יטען את זה, הוא יטען את זה הרי -

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
הוא יטען את זה בכל מקרה.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
בוא נבהיר שב 106 הוא יוכל לטעון ככל שמישהו חפץ לגבי משמעות ההחלטה של הועדה. הוא אומר אתם נועלים אותי כי אני לא אוכל לטעון נגד, אז כן ניתן לו לטעון -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
כנגד עצם ה-

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
הוא יוכל לטעון - לעצם הגבלת ההסדר או - קודם כול ברוח הדברים...

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
נראה לי שאפשר להקריא,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
נתחיל הכול-

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
לא, רק את השמאי, נכון?

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
כן,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
לא להיכנס לתכנוני,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
כן,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
טוב,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
אז תראו העוגן למעשה של השמאי הוא למעשה ההחלטה שהועדה כבר קיבלה בדחייה,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
נכון,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
בדחייה היא נימקה כבר דברים שיש להם משמעות שמאית, אז זה נקודת המוצא לדיון השמאי. אנחנו כול פעם-

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
זה לא השתנה,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
דגנית נמצאת פה והיא תסביר את כול - תסביר לנו כול פעם את היישום של זה ואיך הכללים האלה יושמו, שאחד הדברים שכן יש לגביהם משהו ... לקבל את ההחלטה הזאת, אנחנו נשקף את זה שלמעשה אותו כלל שהוחל על הועדה המקומית צריך להחיל גם על רמ"י זאת הטענה שלנו.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
(לא ברור)

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
לא אז פה אני אפתח סוגריים ואני אסביר - במקרה הזה יש פסיקה שעמדה פה במקרה הספציפי הזה שכל המצב הנכנס שטחי ציבור אין סיבה שהעירייה ... בין המדינה לבין יזם פרטי, של בין ועדה מקומית לרמ"י כן יש - (לא ברור מדברים ביחד)
במקרה הספציפי הזה זה לא נכון ... במקרה הספציפי הזה שכולם ... ציבורי אין סיבה להבחין בין רמ"י, אני מדבר מה כול אחד נכנס.

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית :
התייחסנו לרמ"י כבעלים פרטיים,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
כן,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
שניהם כאילו ... בשטחי ציבור זאת הטענה.

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
אני אקרא,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
כול ההבחנה בין רמ"י לבין ...

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
חברים אפשר להיכנס להחלטה?

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
כן,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

טוב, החלטה - לאחר שהוצגה לוועדה השתלשלות האירועים בתוכנית וההסכמות בין היזם לוועדה המקומית, שוקלת הועדה לקבל חלקית את ההסכמות וכן להורות על תיקון טבלאות ההקצאה והאיזון, כמפורט בהחלטה זו, בכפוף לפרסום לפי סעיף 106 ב'.
1. התוכנית תתוקן כך שיתווספו שטחי ציבור מבוניים -

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
שטחי ציבור מבוניים לא צריך -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
שטחי ציבור מבוניים,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
לא צריך לטובת - מבוניים,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
הם ירשמו מכוחם אחר כך כן בסדר,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
שטחי ציבור מבוניים, בהיקף של 2400 מטר מרובע, שטחים עיקריים, לא כולל -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
הם יצאו 1700 סך הכול,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
אה נכון 1800,

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז :
כולל,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
2400 שטחים כוללים,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
זה יותר מ -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

היקף במסחר בקומת - היקף המסחר בקומת הכניסה יצומצם בכל מגרש,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:

ויתואם עם לשכת התכנון.

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

בתיאום עם לשכת התכנון, 2. הועדה לא מקבלת את ההפחתה המבוקשת של יחידות הדיור (23 יחידות דיור וגובה בהתאם) שכן הועדה סבורה כי היקף הבנייה המוצע ראוי לשקף את עוצמות הבינוי הדרושות והתואמות את תוכנית המתאר הכוללנית התקפה.

3. כמו כן מחליטה הועדה על התיקונים הבאים בטבלאות: הטבלאות יתוקנו בהתאם לאמור בהחלטת הועדה מיום מההחלטה הקודמת כדלקמן: "הבסיס להכללת שטחי הציבור הנתונים לבעלות העירייה, במסגרת טבלאות ההקצאה והאיזון מצוי בסעיף 8.6 עם תקן 15 של מועצת השמאים התשריט קובע,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

ציטוט של הסעיף,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

ופה יש ציטוט של הסעיף לא נקרא אותו שוב, הועדה אינה מקבלת את פרשנות הועדה המקומית לפיה יישום החריג הקבוע בסעיף זה לעניין הכללת שטחי הציבור מעל לקו הוא מבחן הייעוד ולא מבחן הבעלות, תקנות התכנון והבנייה - לא משנה 2009 - קובעות כי בטבלת ההקצאה והאיזון ירשמו שמות הבעלים. על מבחן הכללת החריג הקבוע בתקן והיקף סך השטח הציבורי המצוי בבעלות הרשות המקומית במצב הנכנס אל מול המצב היוצא. בהחלט מבחן הבעלות ולא מבחן הייעוד, התוצאה היא כי סך שטחי הציבור בבעלות העירייה גדל ולא קטן, משכך אין מקום להפעלת החריג הקבוע בסעיף. משאלו פני הדברים, התוצאה היא כי כלל שטחי הציבור המצויים בבעלות העירייה בלי קשר לאופן ... יכנסו מתחת לקו. לפיכך יתוקנו הטבלאות באופן הבא - חלקה 31 בגוש 6392 רשומה בבעלות קק"ל בגינה -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:

גינה,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

שככל הנראה מפותחת על ידי העירייה ואולם אין מחלוקת על כך שלא נעשו פרסומים לפני סעיפים 5 ו-7 לחוק. תפיסת חזקה ללא פרסומים לפי סעיף 5 ו-7 לחוק הינה בגדר העברת בעלות לצורך החריג הקבוע בתקן 15 ועל כן יש להעלות מעל לקו. חלקות 158 160 בגוש 6368 וחלקה 25 בגוש 6392 רשומות בבעלות העירייה והם אוכנו מכוח צו הקניה של העברת שטחים מעיריית פתח תקווה לעיריית גבעת שמואל, על פי פסק הדין בעניין רעננה עת"מ מרכז 30440 / 12 / 17 הועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שאושר בבית המשפט העליון, רע"מ 231 / 19 אין משמעות לאופן ההקניה והתוצאה היא חלקות אלו נכנסות מתחת לקו, באופן דומה חלק מחלקה 6 בגוש 6392 שנרכש ... יש להכניס מתחת לקו, כיוון שאופן ההקניה כאמור אינו משנה לעניין הכללת החלקה מתחת לקו.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

להגדיר את כול הפסקה הזאת למעשה הפסקה הזאת אומרת עוסקת בקרקעות של הרשות המקומית והם אמרו שצריך בגלל האופן שבו הם הגיעו לרשות צריך להתייחס אליהם כאל קרקע פרטית לא כקרקע של הרשות. אנחנו על פי אותה פסיקה לא מקבלים את הדבר הזה אומרים זה קרקע של הרשות בלי קשר לאופן שבו היא קיבלה אותם נכנסות מתחת לקו.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:

נכון,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

זה היישום של זה ולכן יש כאן איזה שהוא קונקרטי של אותו עיקרון. בסדר?

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

חלק בשטח של 404 מטר מרובע מחלקה 147 בגוש 6368 בבעלות קק"ל, הופקע לפי תוכנית ממ / 3062 / 4 קיים רישום מתוך חלקה זו נכלל בתוכנית שטח של 418 מטר מרובע, לפיכך כול השטח המופקע נכנס מתחת לקו, ביתרה של 14 מטר מרובע שלא הופקע יוקצו לקק"ל / רמ"י מעל לקו.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

כאן ההחלטה באופן ברור, כאן הייתה חלקה שאם ההפקעה לגביה הושלמה, אותה חלקה שהייתה בשטח מסוים, ברגע שהליך ההפקעה לגביה הושלם הם מתייחסים אליה כאל קרקע של הרשות. קרקע של הרשות נכנסת מתחת לקו, עכשיו יש כאן 14 מטר שכאילו לא הופקעו מתוך אותה חלקה - ממילא יתייחסו אליהם כאל קרקע של מדינה, אמרנו שבמקרה -

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות:

מי יש 14 מטר הריבוע בנפרד?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

לא, לא, זה לא, זה חלק של 400 מטר -

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית:

זה חלק מאותה חלקה שנכללת.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

חלקה 147 זה לא זה, כול פעם מפילים פה את העיקרון לוקחים כול מיני חלקות ומנתחים אותם לפי העיקרון שנקבע.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:

אז מה עושים עם ה 14?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

אז ה 14 מטר האלה שלא הופקעו ולא זה, הם נשארים בבעלות קק"ל ולכן בגינם ניתנות זכויות מעל לקו. שוב יש כאן עניין עקרוני בטענה שהקו -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:

כי הם לא הופקעו?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

שנייה שתבינו את ההמלצה. יש כאן עניין עקרוני שנאמר שהקרקע של רמ"י צריך להתייחס אליה כמו קרקע של הרשות. ככלל הדבר הזה נכון, במקרה הספציפי של התוכנית הזאת שבה קודם כול אנחנו אומרים שיש הבחנה בין קרקע שהמדינה מנהלת לבין קרקע של הרשות המקומית. המדינה מנהלת קרקעות בכל היעודים לא רק קרקע ציבורית וכו'. ובמקרה הספציפי הזה שכל הקרקעות במצב הנכנס הן ציבוריות אין טעם להבחנה אמיתית בין בעל קרקע פרטי וזה. יש לנו לפחות קבלה חלקית באמירה באיזה שהוא פסק דין ובמקרה הקונקרטי הזה התייעצנו לגבינו שוב בנסיבות האלה שכל המצב הנכנס הוא ציבורי באופן כללי צריך להבחין בין זה ולכן 14 מטרים האלה שלא הופקעו והם לא קרקע של הרשות, הם -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:

מאיזה ייעוד -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

שנייה הכול נכנס פה ציבורי, אנחנו מסתכלים השאלה אם זה הופקע או לא הופקע.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:

לא, זה מה שאני -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :

אנחנו אומרים הדברים האלה היו עליהם התנגדויות ולמעשה עכשיו מתקבלת ההכרעה שלמעשה ההמלצה היא לא לקבל את הטענה שצריך להתייחס לקרקע של רמ"י כמו לקרקע של הרשות במקרה הספציפי הזה -

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות :
ל 14 מטרים האלה,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
לא ב 14 מטרים תקבלו את העיקרון, העיקרון אומר -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
העיקרון של ההשוואה,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
שכל המצב הנכנס פה הוא ציבורי,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
כן,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
אם עכשיו לרמ"י היו קרקעות בכל מיני ייעודים וזה, אז הקרקע הציבורית שבמילא היא מקצה אותה אחר כך לרשות וזה, אז לא היה .. משהו סחיר, אבל במקרה שבו כול הקרקע היא ציבורית אין הבדל -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
אין רמ"י לבין הרשות,

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות :
לבין פרטיים,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
אנחנו פה מנסים משהו שאני אומר אין עליו הרבה פסיקה, יש עליו פסק דין אחד שמקבע את העיקרון הזה אבל אני אומר אפילו המדינה לא מקבלת את העיקרון הזה באופן גורף אבל במקרה הקונקרטי הזה שהתייעצת עליו, אתם תקבלו החלטה בהתאם, אפשר לנסות להתייחס לזה אותו דבר. בסדר וזה העיקרון שלאורך כול ההחלטה הוא עובד. פשוט כול חלקה מנתחים איך זה עובד לפי אותו עיקרון ונותנים הנחיה לתיקון, בסדר?

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
זה משהו חדש חדשני,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
זה לא חדשני, זה היה המצב המופקד דרך אגב, בגלל זה היו על זה התנגדויות, אבל עכשיו כאילו אנחנו מחליטים את זה, בסדר?

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
טוב אז אני מתחיל לקרוא את המענה המפורט -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
גם פה זה היה כבר, כלים ליישום של תיקון הטבלאות, כן,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :
ככה התנגדות, מענה מפורט להתנגדויות. 1. התנגדות עורך דין אלי וילצ'יק -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
למה אתה עכשיו מקריא את כול ההתנגדויות הפרטיות, זה רק שמאות.

גב' יעל סלומון, מ"מ מתכנן המחוז:
רק השמאות,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
רק של השמאות,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
בשביל לנסות לקבל הכרעה שמאית שבפעם הבאה זה כפוף ...

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
לכוון את התביעה הבאה.

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית:
הבנתי הבנתי,

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה:
לפי ההנחיות האלה.

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית:
ושהם יטמיעו כבר את הנקודות השמאיות בתוכנית.

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

ההתנגדות אלי וילצ'יק בשם נכסי אביר בע"מ. חוכרים בגוש 6369 חלקות 67 ו 28, א שמאית המחוז כתבה שלוש חוות דעת בהם הביעה עמדות שונות בסוגיות המפורטות ללא הנמקה. לדחות את הטענה, מדובר בטענה כללית. הועדה התייחסה לטענות השמאיות פרטניות שקיבלו מענה בהחלטות הקודמות ובהחלטה זו. ב. קיים הסכם שיתוף שהוצג בפני שמאי התוכנית המסדר בין החוכרים את זכויות הקניין החלוקה ומימוש הבינוי לפיכך יש לקבוע מקדם מימוש הגבוה יותר, כמו לבעלות יחידה.

ההתייחסות - הסכם השיתוף מסדיר את היחסים בקידום העסקה המשותפת בלבד ואינו מסדיר בין החוכרים את הזכויות הקניין. אין חלוקה בין החוכרים לגבי הקרקע המוכרת מרמ"ו ו / או תשריט חלוקה. לאור האמור לעיל ההפחתה בגין מושה שנתן שמאי סבירה. הועדה מקבלת את המלצת השמאית המייעצת ודוחה את הטענה.

ג. יש להוריד מתחת לקו ולא לכלול את טבלת האיזון מבני ציבור שהם בייעוד בנייני ציבור במצב הנכנס ובמצב היוצא. התייחסות - מאחר ועסקינן בשטח תוכנית המיועדת כולה לצרכי ציבור במצב נכנס, אזי החלוקה הינה בין הבעלים ולא לפי הייעוד. תוך התייחסות להוראות סעיף 8.5 בתקן 15. קיימת הבחנה בין בעלות על שם העירייה לבין בעלות על שם המדינה לכן יש לדחות את הטענה. ראה החלטת הועדה מיום 28.2.21.

ד. בתי הכנסת הבנויים על חלקה 6 קיימים 1485 מטר מרובע בחלקה 6 בבעלות קק"ל שניתנו בטבלת ההקצאה והם בעצם שטח חוס בבעלות המדינה ואמורים להיות מתחת לקו. לכל הפחות יורדו מתחת לקו שני בתי הכנסת הממוקמים בשטח בבעלות קק"ל.

ההתייחסות - מבני בתי הכנסת רשומים בבעלות המדינה, אין כול הליך הפקעה לגביהם ועל כן יש להעלות שטח הנ"ל מעל לקו בייעוד מבני ציבור. הערה - המבנים הקיימים במצב נכנס אינם מסומנים להריסה במצב החדש ועל כן שמאי התוכנית פעל לפי התקן ולא הביא תרומת המבנים במצב היוצא.

הועדה מקבלת את המלצת השמאית המייעצת ומחליטה לדחות את ההתנגדות. הועדה מציינת כי בנסיבות של תוכנית זו כול השטחים במצב הנכנס הם בייעוד ציבורי ואין מקום לערוך הבחנה בין בעלות פרטית לבעלות המדינה.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

שני בתי הכנסת האלה למעשה, הטענה לגביהם שואלת למעשה האם הם עברו לבעלות הרשות המקומית שאז הייתה דקה כאילו על פי אותו עיקרון, להוריד מתחת לקו. אנחנו אומרים למרות שאולי מישהו יושב

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

שם ומתפלל שם אבל עובדתית לא היה שום הליך הפקעה שהושלם לגביהם ולכן הם עדיין בבעלות המדינה, בסדר?

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

חלקים מחלקות 147 עד 151, ו-25 שייעודם במצב הנכנס הוא דרך ומבני ציבור, נכללו בטבלת האיזון והוקצו להם זכויות במצב היוצא. לכל החלקות הנ"ל תפסה העירייה חזקה בפועל והם משמשות לדרכים בשטח ציבורי פתוח. יש להוריד שטחים אלה מתחת לקו.

התייחסות - חלקה 147 בגוש 6368 לדחות את הטענה ראה ה חלטת הועדה מיום 28.2.21, לגבי חלקה 148 בגוש 6368 שטח רשום של 635 מטר מרובע, כאשר החלקה נכללת בשלמותה בתוכנית. נרשמה הערת הפקעה לפי סעיף 19 לטובת עיריית גבעת שמואל על פי תב"ע מ/מ/ 3062 / 4 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור. בשטח של 208 מטר מרובע מהחלקה, שנרשם מתחת לקו ו 427 מטר מרובע נרשם מעל לקו, בייעוד מבני ציבור. השטח של ה 427 מטר מרובע שנרשם מעל לקו פוצל לקק"ל ולחוכר המחזיק חלק מהקרקע בשטח של 170.25 מטר מרובע, היתרה בשטח 56.75 מטר מרובע נרשם על שם קק"ל.

הבהרה, המגרש המעוקל לדרך הינו בשטח קרקע של 340.5 המהווה חלק מחלקות 151 ו 148 בגוש 6368. הועדה מקבלת את המלצת השמאית המייעצת לוועדה ודוחה את הטענה.

חלקה 149 בגוש 6368 בשטח רשום של 670 מטר מרובע, כאשר שטח של 194 מטר מרובע נכלל בתוכנית נרשמה הערת הפקעה לפי סעיף 19 לטובת עיריית גבעת שמואל, על פי תב"ע מ/מ/ 3062 / 4 על חלק מהחלקות שנועדו בתוכנית לדרך ושב"צ. שטח ההפקעה כ 644 מטר מרובע.

התייחסות - שמאי התוכנית בהתבסס על תוכנית ייחס שטח של 191 מטר מרובע כחלק מההפקעה ורשם מתחת לקו -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית : בחלק מהתוכנית פה בתוכנית,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

ורשם מתחת לקו את יתרת השטח של כ 3 מטר מרובע רשם מעל הקו מסיבות אלה מחליטה הועדה לקבל את המלצת שמאית הועדה ולדחות את ההתנגדות.

חלקה 150 בגוש 6368 בשטח רשום של 708 מטר מרובע, כאשר שטח של 332 מטר מרובע נכלל בתחום התוכנית. נרשמה הפקעה לפי סעיף 19 לטובת עיריית גבעת שמואל, על פי תב"ע מ/מ/ 3062 / 4 קיימת הפקעה לחלקה למבני ציבור כאשר שטח של 169 מטר מרובע מהווה חלק מההפקעה נכלל בתחום התוכנית נרשם מתחת לקו וחלק של 163 מטר מרובע אינו נכלל בהפקעה הנ"ל ועל כן נמצא מעל לקו. בנסיבות אלה מחליטה הועדה לקבל את המלצות השמאית הועדה ולדחות את ההתנגדות.

חלקה 151 בגוש 6368 בשטח רשום של 716 מטר מרובע, שטח של 526 מטר מרובע נכלל בתחום התוכנית. לא קיימת הפקעה ועל כן כול השטח ניתן מעל לקו. השטח פוצל בין קק"ל לבין החוכר כך שלחוכר הוקצה שטח של 170.25 מטר מרובע ומקק"ל הופקע שטח של 355.75 מטר מרובע. בנסיבות אלה מחליטה הועדה לקבל את המלצת שמאית הועדה ולדחות את ההתנגדות.

חלקה 25 בגושה 6392 הועדה מחליטה לקבל את המלצת השמאית המייעצת ולקבל את ההתנגדות. ראה החלטה הועדה מיום 28.2.21.

מקדמי שווי שטח ספורט ונופש יכול להיות קטן יותר ממקדם השווי של השטח לבנייני ציבור ולכן -

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית : לכל הפחות שווה לו,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

ולכל הפחות שווה לו. לבנייני הציבור נקבע מקדם שווי של 0.58 מטר מרובע, ואילו בשטח הספורט והנופש נקבע מקדם של 0.35 שווי מגורים. התייחסות - שמאי התוכנית פרט ונימק במסמך המלווה את העקרונות למקדם שווי לספורט ולנופש משטח פתוח ולמקדם שווי למבני ציבור תוך התבססות על מקורות מידע פסקי דין, קווים מנחים של השמאי הממשלתי מכוחם והצגת תרשים מפורט. אין מקום להתעלם מהחלטת שמאי התוכנית ואומדן מקדם השווי. הועדה מחליטה לקדם את המלצת השמאית המייעצת ולדחות את ההתנגדות.

קרקע און קרקע בבעלות קק"ל עם פריסה חזקה, יש להוריד את מלוא השטח הנכלל בחלקה הנ"ל מתחת לקו. לדחות את הטענה, ראה סעיף 1 ה לעיל להחלטת הועדה מיום 28.2.21.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

יש לבטל שמורת שווי לניהול שנבנו ללא היתר מאחר ולא אותרו היתרי בנייה או תיק הבניין למבנים הקיימים בתחום התוכנית, הניח שמאי התוכנית כי מאחר וקיימים חוזי חכירה מול רמ"י, למגורים אזי השטח שנבנה בהיתר הינו עד 100 מטר מרובע ולא יותר מהבינוי הקיים בפועל. זאת למרות שקיבולת הבנייה על פי חוזה החכירה לחוכרים השונים הינו עד 160 מטר מרובע ליחידה. הועדה מקבלת את המלצת השמאית המייעצת לוועדה ודוחה את ההתנגדות.
סעיף ט' יש לרשום מעל לקו את 150 יחידות דיור שנרשמו מעונות סטודנטים או בית אבות ציבורי, כעת - לא, זה לא ראה התייחסות, ככה,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אז פה מה הטענה למעשה? התוכנית מקצה פה מעונות סטודנטים ודיור מוגן או בית אבות?

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית:
כתבנו את זה למטה ניצן, ניצן כתבנו את זה למטה רק צריך למחוק את ה- ראה התייחסות בסעיף 12 במענה הכללי, כי זה דיברנו.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לתת רקע, למעשה הרי דיור מוגן יכול להיות או ציבורי או פרטי גם מעונות סטודנטים מישהו יכול לעשות את זה מיזם פרטי, אבל אמרה תקצה את זה מעל לקו. אנחנו אומרים יש לוועדה סמכות לקבוע אותם בייעוד ציבורי ברגע שהם מופיעים כיעוד ציבורי לפי סעיף 188 או בצווים ששר הפנים הרחיב מעת לעת. בשניהם אכן ייעודים ציבוריים. אז ההמלצה פה בעניין הזה להקצות אותם ציבוריים ויש סמכות אפשר לעשות את זה כי הם ייעוד ציבורי.

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות:
שזה יהיה מתחת לקו?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
כן, מקצים את זה מתחת לקו. אבל הטענה הייתה מה פתאום אבל זה ציבורי וזה אפשרי.

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
אז פה אנחנו אומרים דיור מוגן ומעונות סטודנטים הם מטרה ציבורית כהגדרתה בסעיף 188 לחוק, לפיכך ניתן לקבוע לגביהם הוראות הפקעה לחילופין כאשר מדובר בתוכנית איחוד וחלוקה מקומם הוא בהקצאה לצרכי ציבור, היינו מתחת לקו. לפיכך מחליטה הועדה לדחות את הטענה.
מבקשים למנות שמאי בורר לפי סעיף 122 / 4 לחוק תכנון ובנייה בשל שינוי בעמדות שמאית הועדה המחוזית ביחס לבתי הכנסת בחלקה 6 וביחס למקדס שטח הספורט והנופש.
לדחות את הטענה, חוות הדעת השונות הינן תולדה של שינוי ... לאור הניסיון הקיים מינוי שמאי בורר עלול לעכב את ההחלטות לקידום התוכנית לזמן רב. הועדה דוחה את הטענה. סבורה כי אין מקום למינוי שמאי בורר.
מבוקר כי במקום ערכי שווי אבסולוטיים יקבעו ערכי שווי אקוויוולנטיים בלבד, כפי שמאפשרת התקינה השמאית.
יובהר כי התקן מאפשר לשמאי לפעול לפי שווי יחסי במקום שווי מוחלט וזאת אם לדעת השמאי הדבר יסייע בתקופה של אי יציבות מחירים.
התייחסות - הנושא שלפנינו פירט שמאי התוכנית את מסד הנתונים לפי ייעודי הקרקע בתוכנית והתימוכין להן ניתוח עסקאות מקדמי התאמה ומסקנות בהתאם לנדרש. הועדה מקבלת את המלצת השמאית המייעצת ודוחה את הטענה.
יש להוסיף סעיף שיפוי בהוראות התוכנית על ידי כלל בעלי הזכויות כך שכל בעלי הזכויות ישפו את הועדה המקומית באופן יחסי להיקף זכויותיהם בתוכנית. לדחות את הטענה, על יזם התוכנית להגיש כתב שיפוי כמקובל, הועדה דוחה טענות היזם כי מסירת כתב השיפוי נכפתה עליו. יש למסור כתב שיפוי מעודכן כתנאי למתן תוקף.
צמצום שטחי המסחר שנקבע -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
זה כבר תכנון,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

זה כבר תכנון, נכון, ככה התנגדות עורך דין גלקין בשם שמואל דוברצקי וישראל דינור בעלי גני הילדים בגוש 6392 חלקה 6 מגרשים 5 פלוס 6. א'. האיזון המתחייב מטבלת ההקצאה הופר ביחס למתנגדים באופן המקפח את זכויותיהם. נפלה טעות סופר בטבלת ההקצאה ומקדמי השווי למבני ציבור והספורט ונופש ... ההבדל שנקבע ביניהם ועקרונות שומת שמאי התוכנית.

שמאי התוכנית פרט את המקדמים השונים שניתנו לכל אחד מהייעודים במצב הנכנס כדלקמן - מבני ציבור 58% משווי מטר מרובע מבנה למגורים. ספורט ונופש 35% משווי הנכס למגורים, ודרך 10% משווי מטר מרובע למגורים.

בבדיקת טבלאות האיזון נמצא כי נפלה חישובית במצב הנכנס קרי הובא בחישוב מקדם של 0.58 בכל הייעודים במצב הנכנס ולא כמפורט במסמך הנלווה ועל כן יש לתקן את טבלאות האיזון בהתאם למקדמים שפורטו במסמך המלווה ולהקצות מחדש את המגרשים בין בעלי הזכויות ... מעל לקו.

הועדה מקבלת את המלצת השמאית המייעצת לפיה קיימת טעות חישוב ומורה על תיקונים במסגרת הפרסום לפי סעיף 106 ב'.

רגע אבל אמרנו פה מה - תעלה למעלה טיפה, כאילו אלה הטענות, אנחנו אומרים פה הועדה מקבלת את המלצת -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
הטענה הייתה שהעקרונות שהשמאי קבע דגנית נכון?

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

יש עקרונות ויש -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
הוא לא יישם אותם נכון, הייתה לו טעות חישובית.

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית :

כן, במסמך המלווה הוא כתב מקדמים לכל ייעוד ציבורי כאשר בפועל בתחשיב עצמו הוא נתן 0.58 להכול במקום לפי המקדמים שהוא פירט.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
הוא לא -

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

זאת אומרת הוא צריך לתקן את זה עכשיו בטבלה.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
הוא יתקן נכון,

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית :
כן בדיוק,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

אוקיי ב', מקדם השווי שנקבע למבני הציבור הנמוך לאור זכויות הברורות והשימוש בפועל כמבני ציבור, מקדם השווי של אזור הספורט והנופש גבוה מדי, ייעוד זה נדרש לשטחים פתוחים ומעט שירותים נלווים. הועדה מקבלת את המלצת השמאי המייעצת ודוחה את ההתנגדות להנמקה ראה התנגדות של נכסי אבידר. ג'. עלות המחוברים קיבלו עלות נמוכה וצריך לעלות ל 5000 ש"ח למטר מרובע, שמאי המתנגדים משתמש בהנחיה של השמאי הממשלתי לעניין שווי השוק של נכס בנוי. מבני ציבור מבנה ציבורי קרקע פלוס בנוי פלוס ... הבהרה מספר 1 לתקן 15, קיימת הוראות מפורשות לפיו תרומת המחוברים תחושב לפי תרומה חיובית, שזה עלות הבנייה ללא רווח יזמי ולא תרומה כלכלית בהתחשב במצבם הפיזי של המבנים. הועדה מקבלת את המלצות שמאית הועדה ודוחה את ההתנגדות.

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיוק או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

ד' המתנגדים נכללים במושה עם בעלי נוספים במגרש מספר 2 במצב התקף הינם בעלי זכויות חכירה נפרדת למגרשים צמודים. מבקשים להפרידם ולכל היותר להפחית את מספר הבעלים במושה איתם, נכון זה לא במצב זה במושה איתם. הוקצו להם זכויות במיקום פיזי במרכז המתחם במקום בצידו המערבי בסמוך למיקום בו הם נמצאים היום. מבקשים כי הזכויות יוקצו להם במגרש המערבי מספר 3. מאחר ועסקינן במצב יוצא של שלושה מגרשים סחירים בלבד הסמוכים אחד לשני פעל שמאי התוכנית במסגרת ההקצאה לשמור כי לכל חלקה יוקצו זכויות יחסיות לפי החלק היחסי במצב הנכנס וכל תאי השטח הקרקע הסחירים במתחם תוך שמירה על יחסיות ההקצאה במצב היוצא. שמאי התוכנית פעל כנדרש לפי סעיף 7.1 וסעיף 7.4 בתקן 15, על פי העיקרון שקרוב ככל האפשר בשמירה על יחסיות ההקצאה במצב היוצא. לעניין זכויות הצמודות .. מגרשים מספר 2 הוקצה לכל בעלי הזכויות לפי חלקם היחסי במצב הנכנס ובהתאם למקדם המושה. הועדה מאמצת את המלצת שמאית הועדה ודוחה את ההתנגדות.

ה. לא הוגדר מקדם מושה במצב היוצא בקומות השומה. בבדיקה של טבלת האיזון טבלאות האיזון שמאי התוכנית הביא בחשבון מקדם משוקלל הכולל מקדם מושה, אולם בטבלת האיזון ובעקרונות השומה במסמך המלווה לא פורטו. הועדה מקבלת את המלצת שמאית הועדה ודוחה את ההתנגדות. יחד עם זאת מורה הועדה כי לעת פרסום לפי סעיף 106 ב', שמאי התוכנית יפרט ויצג את מקדם המושה הן במסמך המלווה והן בטבלאות האיזון בהתאמה.

ו' אין להביא הפחתה בגין מושה במגרש מספר 1 הואיל והוא מוקצה לנכסי אביר בע"מ. מגרש מספר 1 הוקצה בשלמות לנכסי אביר בע"מ בלבד. לא ניתן מקדם מושה במצב היוצא. להבדיל מגרש 3 הוקצה בשלמות לנכסי אביר בע"מ, ליאור פז השקעות בע"מ ושירת נועם מרכבים בע"מ ובהתאם ניתן מקדם מושה במצב היוצא. מאחר ועסקינן בשלוש בעלי זכויות. הועדה מקבלת את המלצת שמאית הועדה ודוחה את ההתנגדות.

ז'. מקדם השיתוף במגרש 2 גבוה מדי לאור השותפות עם האפוטרופוס הכללי ועם רשות מקרקעי ישראל, יש לקבוע מקדם נמוך. התייחסות - מגרש 2 מוצע לכל בעלי זכויות החכירה, קק"ל ועיריית גבעת שמואל ועל כן אין ניתן לא ניתן לקדם -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :

לא רגע, ניתן מקדם, דגנית מה זה בסעיף ז' מה ההמלצה? המקדם מושה אומר שהוקצו לכל בעלי הזכויות בחכירה קק"ל ועיריית גבעת שמואל ועל כן ניתן מקדם 0.85.

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית :

תמחק את המילה אין ועל כן ניתן מקדם 0.85.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :

הוא מקדם מקובל בריבוי שותפים.

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית :

כן, כן, כן, זה המקסימום,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

ועל כן ניתן מקדם 0.85,

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית :

בדיוק,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון :

מקדם מקובל שניתן בריבוי שותפים. הועדה מקבלת את המלצת שמאית הועדה ודוחה את ההתנגדות. ח' הוקצו זכויות כלכליות לרשות המקומית בייעוד מגורים ומסחר בגין מבני ציבור. שטחים השייכים לרשות המקומית ככלל אינם משתתפים באיזון אלא עם השטחים הציבוריים במצב היוצא קטנו ביחס למצב הנכנס ולא כך המצב. הקצאות לשטחי ציבור. כאמור חלקות הרשומות על שם העירייה בפנקס המתכנן ירשמו מתחת לקו, לקבל את ההתנגדות בחלקה, ראה החלטת הועדה מיום 28.2.21.

3 זה -

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
תעבור להתנגדות סויסטר ורמ"י.

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

כן, התנגדות עורך דין הררי טויסטר בשם מהנדסת עיריית גבעת שמואל. זכויות העירייה בחלקה שבבעלותה מכוח חכירה מגרש 21 על פי תוכנית 189 מהווה חלק מחלקה 6 בגוש 6392 הינה זכות שהוקנתה להם מבעלי הקרקע ועל כן העירייה היא הבעלים של החלקה ויש להכניסה לתוך האיחוד וחלוקה כבעל זכויות פרטיות. לדחות את הטענה, קרקעות בבעלות רשות ציבורית צריכה להיכנס מתחת לקו גם אם הוקנתה לה באופן פרטי, המגרש מיועד להפקעה בתוכנית למבני ציבור, ראה התייחסות במענה הכללי. התנגדות -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
החלטה מה 28.2.21.

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

כן, ראה מענה בהחלטה מיום 28.2.21. התנגדות עורך דין זינגר דנה בשם רשות מקרקעי ישראל. א' לא הועברו טבלאות ההקצאה לעיון והערות רמ"י. טבלאות ההקצאה והאיזון הינם חלק ממסמכי התוכנית אשר פורסמה להפקדה, אין חובה להביא להערות רמ"י שהינן ככל בעל קרקע אחרת. הועדה דוחה את הטענה. קיימים קווים בטבלאות האיזון ביחס לתוכנית הקודמת שעיקרה בכך שהרשות המקומית תקבל זכויות עודפות. לקבל את ההתנגדות בחלקה, ראה החלטת הועדה מיום 28.2.21. ג' חלק גדול מהקרקע ביעוד ציבורי לא הופקעה על ידי הרשות והינה עדיין בבעלות המדינה ולכן לא הייתה צריכה לרדת מתחת לקו. ראה החלטת הועדה -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
זה לקבל בחלקה,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

זה לקבל בחלקה, ראה - החלטת הועדה מיום 28.2.21. ד' השטחים ביעוד ציבורי שרשומים על שם העירייה אינם יכולים להיכלל בטבלת האיזון, והורדו מתחת לקו במלואם כיוון שנוצר מצב שבו היקף שטחי הציבור בבעלות העירייה לאחר אישור התוכנית גדל משמעותית. הקצאת הזכויות באופן כזה מגדילה משמעותית את קופת העירייה בניגוד לדין ולפסיקה ופוגעת בבעלי הזכויות האחרים. ראה החלטת -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
לקבל את הטענה בחלקה, ראה החלטת -

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

לקבל את הטענה בחלקה, ראה החלטת הועדה מיום 29.2.21. ה' חלקה 147 בגוש 6368 בבעלות קק"ל, על חלק ממנה קיימת הפקעה אשר .. היזמים לא הצלחנו לעמוד על טיבה והיקפה. בהתאם לטבלת האיזון חלקה זו במלואה הוכנסה לרשות המקומית מתחת לקו למרות שלא הופקעה. לקבל את הטענה בחלקה,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אנחנו נראה אם זה לקבל או לקבל בחלקה, צריכים החלטה מיום 28.2.21.

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית:

הסעיף רק רגע סליחה רגע, סעיף ד' זה לא בחלקה, קיבלנו את ההסכמה הזאתי שבייעוד ציבורי בבעלות העירייה יורד למטה זה לא בחלקה.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
כן, כן, לקבל את הטענה, בסדר,

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על - ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:
איפה היינו?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
ב ז', לא ו'.

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

ו', חלקה 31 בגוש 6392, מאחר והחלקה טרם הופקעה היא בבעלות מדינה ולכן צריכה להיות מעל לקו. ראה החלטת הועדה מיום 28.2.21,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
נראה אם זה לקבל או לקבל בחלקה, בסדר?

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

כן זה לקבל את ההתנגדות בחלקה. נראה שאין עוד דברים, נושאים נוספים לא נתייחס אליהם נכון?

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

זה מה זה עכשיו האמירה זה שהטבלאות בהתאם לעקרונות האלה יתוקנו, תתוקן תוך כמה זמן אתם רוצים שזה יתוקן?

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית:
בהתאם למה שהקראנו,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
מה שהקראנו אז תוך כמה זמן אתם רוצים לתת להם לתקן?

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

רגע ניצן יש פה עוד סעיף אחד שאולי פספסנו, אני שואל, יש טענה שמכיוון שבתחום התוכנית שטחים בבעלות זה לא טענה זה כאילו כללי, בבעלות ציבורית יש לבחון זאת באישור בהתאם ל- לא, זה אחר כך זה בתוקף.

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אנחנו נראה, כמה זמן ייקח לתקן כזה כאלה טבלאות? 30? 21?

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית:
מקסימום 30,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
אחרי שיתוקן בכמה זמן יתפרסם,

גב' דגנית יצחקי גולן, יועצת שמאית לוועדה המחוזית:
שלושים,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:
שלושים,

מר ליאור רגב, לשכת התכנון:

רק ניצן... תוך 30 יום אנחנו נצטרך לבדוק את זה,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית:

ברגע שזה יאושר יתוקן בתיאום עם דגנית, לשלושים נעשה אופן הפרסום כמו תמיד אנחנו עושים כמו החלטה ללא רשומות. עכשיו אם מקובל אנחנו מציעים שבמסגרת ה 106 ניתן יהיה להעלות טענות כמובן נגד

"חבר" - הקלטה ותמלול

תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

הטבלאות, וכמו גם נגד עצם קבלת הסדר ההסדר והשינויים התכנוניים שהועדה החליטה עליהם בעקבותם. כי הוא אמר אני לא אוכל לטעון נגד עצם קבלת ההסדר, אנחנו אומרים בסדר, אתה יכול לטעון על זה שקיבלתם חלק מההסדר, אפשר יהיה להעלות טענות וגם לגבי השינויים התכנוניים שנובעים מההסדר הזה.

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
הם צריכים לקחת בחשבון שגם לאור ההחלטות האלה וגם לאור ההחלטה הקודמת, הטבלאות יהיו -

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות :
על הטבלאות הם לא יוכלו אבל -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
הטבלאות בוודאי שכן,

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות :
לא מה שעכשיו אנחנו אישרנו,

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
לא יש החלטות, יש מישהו שיגיד לא יודע, אני לא יודע מה היה -

גב' מלי לוי, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה :
אבל החלטם,

גב' רוני גרניט, מ"מ נציג שר הבריאות :
כשאתה מפרסם אבל החלטה -

עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית :
כן אבל ההחלטה היא בעקרונות אז בסדר אם הם יעלו טענה נגד העקרונות של ההחלטה אז אנחנו נגיד זה כבר הוחלט, אבל מה שחשוב כאן מלי זה השינויים התכנוניים האלה אני אומר שלפי הפסיקה למרות שעלתה טענה שצריך להפקיד את זה מחדש, זה שינויים שזה לא לא יכירנה עוד, זה שינויים קטנים לגמרי אפשר לעשות אותם ב 106, אנחנו עושים הרבה יותר ב 106,

מר מיכה גדרון, יו"ר הועדה המחוזית :
106 (לא נשמע) זה ממש בשוליים. תודה רבה לכולם.

- הישיבה ננעלה -